РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 1-13/2022 (1-212/2021;)

Номер дела: **1-13/2022 (1-212/2021;)**

УИН: **27RS0004-01-2021-000530-30**

Дата начала: **26.01.2021**

Дата рассмотрения: **08.08.2022**

Суд: **Индустриальный районный суд г. Хабаровск**

Судья: **Письменная В.А.**

Статьи УК: **171.2**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Кан О.И.		
Защитник (адвокат)	Кан О.И.		
Защитник (адвокат)	Кан Олег Иннокентьевич		
Защитник (адвокат)	Мерзлякова Г.А.		
Защитник (адвокат)	Мерзлякова Г.А.		
Защитник (адвокат)	Кан О.И.		
Защитник (адвокат)	Кан О.И.		
Защитник (адвокат)	Аверьянова С.В.		
Защитник (адвокат)	Жукова И.С.		
Защитник (адвокат)	Жукова И.С.		
	Хван Анастасия Игоревна	Статьи УК: 171.2	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Даценко Евгений Александрович	Статьи УК: 171.2	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			26.01.2021

Передача материалов дела судье			26.01.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		25.02.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	10.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	08.04.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	11.05.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	18.05.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	01.06.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА	08.06.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	26.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	БОЛЕЗНЬ СУДЬИ	17.08.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	24.08.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	31.08.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	07.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	14.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	23.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	27.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	29.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	18.10.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	20.10.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	25.10.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	30.11.2021
Судебное заседание	Производство по делу приостановлено	ОТСУТСТВУЕТ РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ ОБВИНЯЕМОГО В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ. Местонахождение обвиняемого известно.	21.01.2022
Производство по делу возобновлено			31.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	01.08.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	03.08.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		08.08.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			26.08.2022

Акты

Дело № 1-13/2022 (№41902990001000024)

(27RS0004-01-2020-004279-19)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Хабаровск 8 августа 2022 года

Индустриальный районный суд г. Хабаровска в составе председательствующего по делу судьи Клюева С.В., с участием:

государственного обвинителя– старшего помощника прокурора Индустриального района г. Хабаровска Головиной А.Э.,

подсудимойХван А.И.,

защитника - адвоката Кан О.И.,

при секретаре судебного заседания Бочкаревой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

Хван Анастасии Игоревны, <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

Хван А.И., совершила преступление в сфере экономической деятельности, то есть незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой.

Преступление совершила в г. Хабаровск, при следующих обстоятельствах.

Так, согласно ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ) государственное регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр осуществляется, в том числе путем выделения территорий, предназначенных для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр - игорных зон, а также выдачи разрешений на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных зонах.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ на территории Российской Федерации создаются четыре игорные зоны на территориях следующих субъектов Российской Федерации: Алтайский край; Приморский край; Калининградская область; Краснодарский край. Федеральным законом от 22 июля 2014 года № 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» указанный перечень дополнен Республикой Крым.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ, деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена; игорные заведения (за исключением

букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах.

Свидетель №2 постоянно проживавшему в <адрес>, достоверно известно о том, что на территории <адрес> игорная зона не создана, а также известно о том, что деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр является доходным видом противоправной деятельности.

В этой связи в период времени до 8 декабря 2016 года у Свидетель № 2, осознававшего, что на территории Еврейской автономной области деятельность по организации и проведению азартных игр запрещена полностью, из корыстных побуждений, обусловленных желанием улучшить свое материальное положение, с целью регулярного незаконного извлечения финансовой выгоды – получения дохода в особо крупном размере, возник преступный умысел, направленный на незаконные организацию и проведение на территории Еврейской автономной области азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и создать для совершения данного преступления устойчивую организованную группу.

После чего, с целью реализации своего преступного корыстного умысла Свидетель № 2 начал активные действия по созданию и формированию организованной группы, в состав которой, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, вовлек будущих участников из числа лиц, среди которых пользовался уважением и непререкаемым авторитетом, подбирая указанных лиц с учетом их личностных качеств, иной личной и корыстной заинтересованности, общности криминальных интересов.

Так, с точно неустановленного времени, но не позднее 8 декабря 2016 года Свидетель №2 для незаконных организации и проведения азартных игр с целью извлечения дохода на территории Еврейской автономной области создал устойчивую организованную преступную группу, в состав которой привлек на основании дружеских отношений, с учетом личностных качеств, материальной и корыстной заинтересованности, общности криминальных интересов – ФИО12 и Свидетель № 1, среди которых пользовался уважением и непререкаемым авторитетом.

ФИО12 и Свидетель № 1, осознавая общественную опасность преступной деятельности, будучи в целом осведомленными о предстоящих действиях каждого из членов преступной группы, их конкретных ролях и функциях, направленных на достижение единого преступного результата, путем незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осознавая общественную опасность своих действий ижелая ее наступления, руководствуясь корыстными мотивами, с точно неустановленного времени, но не позднее 8 декабря 2016 года, согласились войти в состав организованной группы и участвовать под руководством Свидетель №2 в ее составе в совершении предложенного им преступления, а именно в незаконных организации и проведении азартных игр на территории Еврейской автономной области, то есть вне игорной зоны.

Далее, Свидетель №2, с точно неустановленного времени, но не позднее 8 декабря 2016 года, получив от ФИО12 и Свидетель № 1 согласие на вхождение в состав организованной группы и участие в совершении преступления, распределил между собой и членами организованной группы роли в преступной деятельности.

Так, Свидетель №2, являясь более сильным и авторитетным человеком, осуществлял следующие функции в организованной группе: осуществлял общее руководство участниками организованной группы; планировал преступную деятельность направленную на незаконные организацию и проведение азартных игр; давал указания участникам организованной группы; подыскивал помещения для размещения игрового оборудования; приобретал игровое оборудование; инкассировал игровое оборудование;осуществлял выплату игрокам выигрышей в виде денег; организовывал и внедрял меры по конспирации преступной деятельности; подбирал персонал для обслуживания игрового оборудования.

Кроме того, Свидетель №2 путем регулярного получения отчетов о незаконно полученных доходах в результате финансовой деятельности игрового оборудования, а также денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, контролировал преступные действия и принимал решения о финансовых затратах для деятельности игрового оборудования, связанных с арендными платежами, ремонтом игрового оборудования, распределял между участниками организованной группы доходы, полученные в результате проведения азартных игр, решал иные организационные, материальные и технические вопросы, возникающие в ходе осуществления указанной преступной деятельности.

ФИО12 с точно неустановленного времени, но не позднее 8 декабря 2016 года, действуя умышленно, в составе организованной группы, осознавая противоправность, общественную опасность и фактический характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, выполнял следующие функции: выполнял указания Свидетель №2; планировал незаконные организацию и проведение азартных игр;изыскивал финансовые средства для незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; изыскивал помещения для установки игрового оборудования; обеспечивал своевременное поступление денежных средств, полученных от преступной деятельности в общую кассу; организовывал и внедрял меры по конспирации преступной деятельности, в том числе обеспечивал работу игрового оборудования сопровождающей документацией ООО «Вимком»; осуществлял взаимодействие с представителями правоохранительных органов по вопросам деятельности игрового оборудования; подбирал персонал для обслуживания игрового оборудования;решал иные материальные и технические вопросы, возникающие в ходе осуществления указанной преступной деятельности.

Свидетель №1 с точно неустановленного времени, но не позднее 8 декабря 2016 года, действуя умышленно, в составе организованной группы, осознавая противоправность, общественную опасность и фактический характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, выполнял следующие функции: выполнял указания Свидетель №2;изыскивал финансовые средства для незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; подыскивал помещения для размещения в них игрового оборудования; осуществлял установку игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; инкассировал игровое оборудование; осуществлял выплату игрокам выигрышей в виде денег; обеспечивал своевременное поступление денежных средств, полученных от преступной деятельности в общую кассу; организовывал и внедрял меры по конспирации преступной деятельности; решал иные материальные и технические вопросы, возникающие в ходе осуществления указанной преступной деятельности.

Организованная Свидетель № 2 группа действовала под его руководством, связывалась общими корыстными интересами, отличалась устойчивостью, высокой степенью сплоченности, согласованностью, конспирированостью действий и распределением ролей.

Об устойчивости и сплоченности созданной и возглавляемой Свидетель № 2 организованной группы свидетельствовали: значительный временной промежуток ее существования; постоянство и неизменность ее состава заранее объединившихся лиц для осуществления преступной деятельности на протяжении длительного периода времени и извлечения преступного дохода на систематической основе;тесная взаимосвязь между ее участниками, согласованность и сплоченность их действий, наличие единой цели незаконного обогащения от осуществления незаконной игорной деятельности; постоянство форм и методов преступной деятельности; техническая оснащенность; иерархическая структура управления, возглавляемая организатором и руководителем - Свидетель № 2, который определял формы и методы преступной деятельности, распределял роли и согласовывал действия других соучастников;организованность выражавшаяся в согласованности действий соучастников, планировании преступлений, разработке схемы организации и прикрытия незаконной игорной деятельности, привлечении других лиц для непосредственного проведения незаконных азартных игр; четким распределением ролей

между соучастниками; конспирацией незаконной игорной деятельности; общность целей и задач, заключавшихся в незаконных организации и проведении азартных игр с использованием игорного оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленные на извлечение дохода, в том числе в особо крупном размере, подкрепленные осознанием того, что успешное достижение преступного результата может быть обеспечено только совместными усилиями; наличие внутренней дисциплины, выражавшейся в подчинении ФИО12 и Свидетель № 1 и иных лиц, входивших в организованную группу, лидеру данной организованной группы - Свидетель № 2 и выполнении данных им указаний.

Организованность устойчивой группы выражалась в едином мировоззрении ее участников, для которых преступная деятельность являлась источником дохода; в приверженности к легкой наживе преступным путем и уверенности в своей безнаказанности. Совместное желание заниматься преступной деятельностью, то есть совершением незаконной организацией и проведением азартных игр на территории Еврейской автономной области и Хабаровского края объединило Свидетель № 2 и лиц входивших в созданную им организованную группу.

С целью реализации своего преступного умысла Свидетель №2 в период времени до 8 декабря 2016 года приискал сервер по адресу <данные изъяты> со статистическими IP адресами № созданный, в том числе для организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подыскав вышеуказанный сервер Свидетель №2 осознавая, что планируемая им на территории Еврейской автономной области деятельность, по организации и проведении азартных игр с использованием игорного оборудования вне игорной зоны и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» является незаконной и подлежит пресечению сотрудниками правоохранительных органов, решил осуществить ряд мероприятий, направленных на конспирацию планируемой им преступной деятельности и придание вида ее законности.

С этой целью Свидетель № 2, будучи осведомленным о том, что коммерческие сделки - торговые операции, то есть дилинговая деятельность не является игорной, решил осуществлять планируемую им незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр под видом осуществления дилинговых сделок.

В неустановленное следствием время, но не позднее 8 декабря 2016 года, в не установленном следствием месте и у не установленных следствием лиц, Свидетель № 2 приобрел пакет документов, согласно которым общество с ограниченной ответственностью «Винком» в одних документах и общество с ограниченной ответственностью «Вимком» в других документах (далее – ООО «Вимком»), являлось представляющим брокером компании «HolytradeInc.», которая предоставляла услуги по деривационному обслуживанию инвестиций клиента посредством открытия клиентом инвестиционного счета в инвестиционном терминале, то есть осуществляло дилинговую деятельность. При этом ни ООО «Вимком», ни HolytradeInc. не имели лицензий биржи или торговой системы, лицензий на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг и о внесении их в соответствующие государственные реестры некредитных финансовых организаций, в связи с чем, указанные организации не вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и проводить организованные торги на территории Российской Федерации.

В неустановленное следствием время, но не позднее 8 декабря 2016 года, в неустановленном следствием месте и у неустановленных лиц, Свидетель № 2 приобрел игровое оборудование – игровые автоматы в виде многофункциональных, многоцелевых аппаратно-программных устройств состоящих из промышленного системного блока с компьютерными комплектующими, мониторов, покрытых антивандальным сенсорным стеклом, дополнительных электронных компонентов и модемов, обеспечивающих подключение к сети «Интернет».

Таким образом, Свидетель № 2 решил использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и игровое оборудование вне игорной зоны под видом терминального оборудования - инвестиционных терминалов (далее – терминал), оснащенных устройствами по приему-выдачи наличных денежных средств с установленными электронными средствами связи и программным обеспечением, сопровождающихся документацией ООО «Вимком».

После этого, в неустановленные следствием время и месте, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом, с целью отведения от себя подозрений в незаконной организации и проведении азартных игр, в случае выявления указанной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, ФИО12 и Свидетель № 1 подписали составленные неустановленным лицом трудовые договоры без дат и номеров, в соответствии с которыми работодатель – ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО11, принял их на работу в качестве технических работников по профессии менеджер-инкассатор в должности менеджера-инкассатора. В соответствии с трудовыми договорами на ФИО12 и Свидетель № 1 возложены, в том числе следующие трудовые функции: информировать новых клиентов о сфере деятельности и услугах, предлагаемых ООО «<данные изъяты>; доводить до сведения клиентов всю информацию об ООО <данные изъяты>»; представлять интересы во всех органах, учреждениях, организациях, в судах, административных и правоохранительных органах, органах дознания, прокуратуре и иных правоохранительных органах.

После чего, в период до 17 мая 2018 года Свидетель №2, ФИО12 и Свидетель №1 действуя в составе организованной преступной группы, в соответствии с разработанным планом и отведенным им ролям, с целью проведения азартных игр и извлечения дохода в особо крупном размере от этой деятельности, на территории Еврейской автономной области, то есть вне игорной зоны, установленной Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ, приискали следующие нежилые помещения:

- в кафе «Вобла», расположенное по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащее ООО «<данные изъяты>», где генеральным директором являлся Свидетель №2;

- на первом этаже торгового центра «ЦУМ», расположенного по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащего ИП ФИО53;

- в кафе «Закусочная», расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ООО «<данные изъяты>»;

- в магазине № 29, расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес> «А», принадлежащем ООО «<данные изъяты>»;

- в магазине «У Кати» расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес> «А», принадлежащем ИП ФИО54;

- в магазине «Продуктовый» расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ИП ФИО54;

- в автомойке «STORM» расположенной по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащей ИП ФИО55;

- в автомойке «Автобаня «Матадор»» расположенной по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащей ФИО56 С.Л.;

- в автомойке «Радуга» расположенной по адресу: Еврейская автономная область, <адрес> «А», принадлежащей ФИО57;

- в кафе «Ани» расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ИП ФИО58;

- в кафе «Ани» расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ИП ФИО58;

- на первом этаже в коридоре здания расположенного по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащего ИП ФИО59;

- в коридоре здания расположенного по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, арендованного ИП ФИО110 О.К.;

- в кафе «Lairpabbar» расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ООО «<данные изъяты>»;

- в магазине «Магнат» расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ИП ФИО60, в которых с согласия владельцев и арендаторов помещений, установили информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и игровое оборудование, представляющее собой многофункциональные, многоцелевые аппаратно-программные устройства, состоящие из монитора, покрытого антивандальным сенсорным стеклом и промышленного системного блока с компьютерными комплектующими и программным обеспечением «<данные изъяты>, дополнительных электронных компонентов и модема, позволяющим произвести подключение к серверу с адресом <данные изъяты> посредствам сети «Интернет», которое использовалось под видом терминального оборудования, якобы предназначенного для осуществления операций на биржевом рынке ценных бумаг.

После чего, организованная группа, возглавляемая Свидетель № 2 в период с 8 декабря 2016 года по 17 мая 2018 года, в нарушение требований Федерального закона РФ от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ, в указанных нежилых помещениях, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и игрового оборудования, несмотря на установленные ограничения данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан иобщества, незаконно организовала и проводила азартные игры, тем самым предоставляла услуги неограниченному кругу лиц по организации и проведению азартных игр на игровом оборудовании при помощи установленной программы, открывающей доступ к порталу, где размещены азартные игры, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при этом получала денежные средства от участников азартных игр в качестве условия их участия в игре на указанном игровом оборудовании следующим образом: клиенты - участники азартных игр, пришедшие в указанные помещения, располагались за игровым оборудованием, где самостоятельно вносили денежные средства через купюроприемник, после чего данные денежные средства зачислялись на баланс игрового терминала на сумму игровых кредитов с учетом их стоимости по отношению к денежной единице. Тем самым, между организаторами незаконной игорной деятельности и участником азартной игры достигалось основанное на риске соглашение о выигрыше по правилам, установленным организаторами незаконной игорной деятельности. Соглашение достигалось в момент внесения участником азартной игры денежных средств в купюроприемник после чего устанавливался баланс игры на игровом оборудовании, выбранном участником азартной игры. Риск соглашения о выигрыше заключался в том, что участник азартной игры мог, как выиграть денежные средства, так и проиграть их. В случае проигрыша, денежные средства участника азартной игры переходили в распоряжение организаторов незаконной игорной деятельности. Суть азартной игры заключалась в выпадении как можно большего количества комбинаций, состоящих из идентичных картинок (комбинаций одинаковых изображений или символов), что увеличивало количество очков (баланс игры). Изображения на мониторе при этом двигались беспорядочно (случайным порядком), их смена осуществлялась путем нажатия участником азартной игры соответствующих клавиш компьютерного манипулятора на экране игрового оборудования. Участник азартной игры мог по своему усмотрению устанавливать ставки на игру, регулируя тем самым размер возможного выигрыша. При наличии положительного баланса на электронном счету участника азартной игры, игровое оборудование выдавало участнику азартной игры выигрыш в виде наличных денежных средств в рублях. Каких-либо платежных документов, удостоверяющих факт оплаты, участнику азартной игры при этом не выдавалось. Азартная игра также могла остановиться,

когда на балансе игры заканчивались денежные средства, ранее внесенные участником азартной игры в купюроприемник игрового оборудования на счет игры.

До 24 августа 2017 года, точное время и дата не установлены, Свидетель № 2, продолжая реализовывать своей единый преступный умысел, направленный на организацию и проведение азартных игр в составе организованной группы, с целью расширения географии своей преступной деятельности и получения наибольшего дохода, осознавая, что Хабаровский край в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ не относится к игорной зоне и что в Хабаровском крае деятельность по организации и проведению азартных игр запрещена, решил расширить свой круг преступного влияния на территорию Хабаровского края и увеличить состав организованной группы за счет включения в её состав жителей Хабаровского края.

После чего в период времени до 24 августа 2017 года Свидетель №2 сообщил своей знакомой Хван А.И., (до 25 сентября 2018 года ФИО3 – акт записи ОЗАГС <адрес> администрации г. ФИО107 № от 25 сентября 2018 года,), проживающей в г. Хабаровск Хабаровского края, об осуществляемой на территории Еврейской автономной области и Хабаровского края незаконной деятельности связанной с проведением азартных игр, при этом сообщив о порядке и правилах организации игорного процесса, мерах конспирации и предложил ей вступить в организованную группу под его руководством, мотивировав Хван А.И. получением стабильного дохода.

После разговора с Свидетель №2, Хван А.И. осознавая, что запрещенная законом деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может приносить стабильный доход, из корыстных побуждений, обусловленных желанием получения стабильного, дохода дала свое согласие на участие в организованной группе, целью деятельности которой являлась незаконная организация и проведение азартных игр для получения дохода.

Таким образом, Хван А.И. вступила в организованную группу под руководством Свидетель № 2, в которую по доведенной до них информации входили также ФИО12, Свидетель № 1 и ФИО14, деятельностью которой являлась незаконная организация и проведение азартных игр в целях извлечения дохода.

Согласно отведенной Хван А.И. роли последняя должна была: выполнять указания Свидетель № 2; подыскивать помещения для организации и проведения азартных игр на территории г. Хабаровска и Хабаровского района Хабаровского края; осуществлять установку игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; инкассировать игровое оборудование; осуществлять выплату игрокам выигрышей в виде денег; обеспечивать своевременное поступление денежных средств, полученных от преступной деятельности в общую кассу в адрес Свидетель № 2; осуществлять мероприятия по конспирации преступной деятельности в целях предупреждения ее пресечения правоохранительными органами; решать иные материальные и технические вопросы, возникающие в ходе осуществления указанной преступной деятельности.

За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности на территории г. Хабаровска и Хабаровского района Хабаровского края организованной группы и ее дальнейшее развитие Хван А.И. должна была получать часть дохода, добытого в результате незаконной игорной деятельности.

В период до 17 мая 2018 года Хван А.И., которая выполняя отведенную роль в совершении преступления, во исполнение совместного с Свидетель № 2 и иными участниками организованной группы преступного умысла с целью расширения географии деятельности за пределами Еврейской автономной области и увеличения незаконной финансовой выгоды, подыскали нежилые помещения в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, а именно:

- в бильярдном клубе «Рафаэлла», расположенном по адресу: Хабаровский ФИО23, г. ФИО107, <адрес>, принадлежащем ООО «Рафаэлла»;

- в кафе «Два льва», расположенном по адресу: Хабаровский ФИО23, г. ФИО107, ул. ФИО61, <адрес>, кор. 1, принадлежащем ООО «Золотой лев»;

- в кафе «Китай Город», расположенном по адресу: Хабаровский ФИО23, г. ФИО107, <адрес>, принадлежащем ООО «Трио»;

- в кафе «Фуюань», расположенном по адресу: Хабаровский ФИО23, г. ФИО107, <адрес>, принадлежащем ООО «Восток 27»;

- в кафе «Фуюань», расположенном по адресу: Хабаровский ФИО23, г. ФИО107, <адрес>, кор. 1, принадлежащем ООО «Восток 27»;

- на первом этаже здания расположенном по адресу: Хабаровский ФИО23, г. ФИО107, <адрес>, принадлежащем ФИО62;

- в магазине «Разливных напитков», расположенном по адресу: Хабаровский ФИО23, <адрес>, в 45 метрах на запад от жилого <адрес> «А» по <адрес>, принадлежащем ИП ФИО63;

- в магазине расположенном по адресу: Хабаровский ФИО23, <адрес>, принадлежащем ФИО64

В которых обеспечила установление информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и игрового оборудования, представляющее собой многофункциональные, многоцелевые аппаратно-программные устройства, состоящие из монитора, покрытого антивандальным сенсорным стеклом и промышленного системного блока с компьютерными комплектующими и программным обеспечением «Robot.SlotSoft», дополнительных электронных компонентов и модема, позволяющим произвести подключение к серверу с адресом http://rostrelay.dyndns.org посредствам сети «Интернет», которое использовалось под видом терминального оборудования, якобы предназначенного для осуществления операций на биржевом рынке ценных бумаг.

После чего, до 17 мая 2018 года организованная группа, возглавляемая Свидетель № 2, в которую в том числе входила Хван А.И., в нарушение требований Федерального закона РФ от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ, в указанных нежилых помещениях, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и игрового оборудования, несмотря на установленные ограничения данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересовграждан и общества, незаконно организовала и проводила азартные игры, тем самым предоставляла услуги неограниченному кругу лиц по организации и проведению азартных игр на игровом оборудовании при помощи установленной программы, открывающей доступ к порталу, где размещены азартные игры, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при этом получала денежные средства от участников азартных игр в качестве условия их участия в игре на указанномигровом оборудовании следующим образом: клиенты - участники азартных игр, пришедшие в указанные помещения, располагались за игровым оборудованием, где самостоятельно вносили денежные средства через купюроприемник, после чего данные денежные средства зачислялись на баланс игрового терминала на сумму игровых кредитов с учетом их стоимости по отношению к денежной единице. Тем самым, между организаторами незаконной игорной деятельности и участником азартной игры достигалось основанное на риске соглашение о выигрыше по правилам, установленным организаторами незаконной игорной деятельности. Соглашение достигалось в момент внесения участником азартной игры денежных средств в купюроприемник после чего устанавливался баланс игры на игровом оборудовании, выбранном участником азартной игры. Риск соглашения о выигрыше заключался в том, что участник азартной игры мог, как выиграть денежные средства, так и проиграть их. В случае проигрыша, денежные средства участника азартной игры переходили в распоряжение организаторов незаконной игорной деятельности. Суть азартной игры заключалась в выпадении как можно большего количества

комбинаций, состоящих из идентичных картинок (комбинаций одинаковых изображений или символов), что увеличивало количество очков (баланс игры). Изображения на мониторе при этом двигались беспорядочно (случайным порядком), их смена осуществлялась путем нажатия участником азартной игры соответствующих клавиш компьютерного манипулятора на экране игрового оборудования. Участник азартной игры мог по своему усмотрению устанавливать ставки на игру, регулируя тем самым размер возможного выигрыша. При наличии положительного баланса на электронном счету участника азартной игры, игровое оборудование выдавало участнику азартной игры выигрыш в виде наличных денежных средств в рублях. Каких-либо платежных документов, удостоверяющих факт оплаты, участнику азартной игры при этом не выдавалось. Азартная игра также могла остановиться, когда на балансе игры заканчивались денежные средства, ранее внесенные участником азартной игры в купюроприемник игрового оборудования на счет игры.

За период времени с 8 декабря 2016 года по 6 июня 2018 года совместными действиями руководство организованной группы – Свидетель №2 и её участники ФИО12 и Свидетель № 1, за исключением ФИО14, ФИО65, Хван А.И. и Пономарёвой В.Б., от организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования на территории Еврейской автономной области и Хабаровского края, то есть вне игорных зон и с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извлекли доход в особо крупном размере в сумме не менее 7 588 560 руб. (семи миллионов пятисот восемьдесят восемь тысяч пятисот шестьдесят) рублей.

Хван А.И. с точно неустановленного времени, но не позднее 24 августа 2017 года по точно не установленное время, но не позднее 17 мая 2018 года, находясь на территории г. Хабаровска и Хабаровского района Хабаровского края, действуя умышленно согласно отведенной роли, в целях извлечения дохода, являясь участником организованной группы, осознавая общественную опасность и фактический характер своих действий и желая наступленияобщественно-опасных последствий, выполняла указания Свидетель № 2; подыскивала помещения для организации и проведения азартных игр на территории г. Хабаровска и Хабаровского района Хабаровского края; осуществляла установку игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; инкассировала игровое оборудование; осуществляла выплату игрокам выигрышей в виде денег; обеспечивала своевременное поступление денежных средств, полученных от преступной деятельности в общую кассу в адрес Свидетель № 2; осуществляла мероприятия по конспирации преступной деятельности в целях предупреждения ее пресечения правоохранительными органами; решала иные материальные и технические вопросы, возникающие в ходе осуществления указанной преступной деятельности.

Вина Хван А.И. в совершении преступления подтверждается нижеприведенными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

В судебном заседании Хван А.И. полностью подтвердила причастность к инкриминируемому ей преступлению, подтвердив обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении. Показала, что вступила в организованную группу под руководством Свидетель №2, в которую по доведенной до неё информации входили также ФИО12, Свидетель №1 и ФИО14, деятельностью которой являлась незаконная организация и проведение азартных игр в целях извлечения дохода.

Согласно отведенной ей роли она должна была выполнять указания Свидетель №2, подыскивать помещения для организации и проведения азартных игр на территории г. Хабаровска и Хабаровского района Хабаровского края, осуществлять установку игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; инкассировать игровое оборудование, осуществлять выплату игрокам выигрышей в виде денег, обеспечивать своевременное поступление денежных средств, полученных от преступной деятельности в общую кассу в адрес Свидетель № 2, осуществлять мероприятия по конспирации преступной деятельности в целях предупреждения ее пресечения правоохранительными органами, решать иные материальные и технические вопросы, возникающие в ходе осуществления указанной преступной деятельности.

За указанные незаконные действия, Хван А.И. должна была получать часть дохода, добытого в результате незаконной игорной деятельности.

В период до 17 мая 2018 года Хван А.И. подыскала нежилые помещения в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, расположенные:в бильярдном клубе «Рафаэлла», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, принадлежащем ООО «Рафаэлла»; в кафе «Два льва», расположенном по адресу:Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. ФИО61, <адрес>, кор. 1, принадлежащем ООО «Золотой лев»; в кафе «Китай Город», расположенном по адресу:Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, принадлежащем ООО «Трио»; в кафе «Фуюань», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, принадлежащем ООО «Восток 27»; в кафе «Фуюань», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, кор. 1, принадлежащем ООО «Восток 27»; на первом этаже здания расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, принадлежащем ФИО62; в магазине «Разливных напитков», расположенном по адресу:Хабаровский край, <адрес>, <адрес>, принадлежащем ИП ФИО63; в магазине расположенном по адресу:Хабаровский край, <адрес>, принадлежащем ФИО64 В которых обеспечила установление сети «Интернет» и игрового оборудования, представляющее собой многофункциональные, многоцелевые аппаратно-программные устройства, состоящие из монитора, покрытого антивандальным сенсорным стеклом и промышленного системного блока с компьютерными комплектующими и программным обеспечением «Robot.SlotSoft», дополнительных электронных компонентов и модема, позволяющим произвести подключение к серверу с адресом <адрес> посредствам сети «Интернет», которое использовалось под видом терминального оборудования, якобы предназначенного для осуществления операций на биржевом рынке ценных бумаг.

Помимо признательных показаний Хван А.И. в совершении инкриминируемого ей деяния, её вина в совершении преступления подтверждается нижеприведенными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Так, в ходе осмотра документов 23.03.2020 следователемосмотреныматериалы уголовного дела № 11802990002000008, в количестве 49 томов, при изучении которых установлено, что имеют значение для предварительного следствия тома с 1 по 34 и том 42. Все осмотренные документы и компакт-диски в указанных томах копируются в полном объеме и приобщаются к материалам уголовного дела (том № 6 л.д. 179-208).

Постановлением следователя от 23.03.2020 копии материалов уголовного дела № 11802990001000008, отраженные в протоколе осмотра предметов (документов) от 24.03.2020 признаны и приобщены в качестве иных документов по уголовному делу № 41902990001000024 (том № 6 л.д. 209-236).

На основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания свидетелей.

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО66 с 2007 года она работает в должности бармена в кафе «Два льва», расположенное по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, <адрес> В начале 2018 года в кафе «Два льва» был установлен терминал. Что за терминал был установлен, она не знала. Терминал был похож на тот, через который пополняют счет на мобильном телефоне. Терминал был в виде металлической коробки с монитором в верхней части. Кто устанавливал данный терминал, она не знает. Когда она пришла на работу, то он уже был установлен и располагался в помещении, в котором имеется выход из кафе в сторону проезжей части по ул. ФИО61 и выход в туалет. Работники кафе называют это помещение – «тамбуром». Из барной стойки – её рабочего места данный терминал не виден. Поэтому она не знает, как работал данный терминал. С ней никто не договаривался об установки данного терминала. Все вопросы аренды и хозяйственные вопроса деятельности кафе решают ФИО123

Находясь на смене в кафе она неоднократно видела как терминал обслуживали две девушки. Как именно они обслуживали терминал, она не знает, но они постоянно приходили к данному терминалу. Одну из девушек звали Варвара, у неё были длинные черные волосы, рост примерно 160 см., фигура худая и стройная. Она эту девушку запомнила, потому, что у неё редкое имя, и она несколько раз покупала за барной стойкой напиток «Редбул». Вторая

девушка была с длинным, светлым волосом, блондинка, ростом около 160 см., со стройной худенькой фигурой.У неё или на барной стойке не было контактных данных этих девушек. Когда и кто убрал из кафе терминал, она не помнит. Как ей помнится, но когда именно это было, она не помнит, в кафе приходили сотрудники полиции и фотографировали место, где стоял терминал(том № 32 л.д. 109-112).

Согласно оглашенным на основании ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО67, примерно с 2005 года она работает в должности бармена в кафе «Два льва», которое принадлежит ООО «Золотой Лев» и расположено по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, <адрес>. В середине декабря 2017 года, точную дату она не помнит, в кафе «Два льва» был установлен терминал, похожий на терминал для пополнения счета на телефоне. Для чего конкретно был предназначен терминал, она не знает. Терминал был металлический с монитором в верхней части, подключался в электрическую сеть и был установлен в «тамбуре», точнее в помещении, где имелся выход на улицу и вход в туалет. Данный терминал был установлен девушкой, которая после установки его обслуживала. Девушка была блондинкой с длинным волосом, пухлыми губами, была ярко накрашена «как кукла», ростом около 160 см., возраст 20-25 лет., со стройной фигурой. Как девушка обслуживала терминал, ФИО67 не знает, но она часто приходила и что-то делала с терминалом.Примерно в феврале 2018 года вместо этой девушки терминал стала обслуживать другая девушка по имени ФИО40. У девушки были длинные черные волосы, возраст 20-25 лет, рост около 160 см., со стройной фигурой.На барной стойке в кафе не было контактных данных этих девушек. При необходимости, те люди, которые пользовались этим терминалом, могли связаться с этими девушками по телефону, который был указан на листочке, приклеенном на корпусе самого терминала. На барной стойке девушки ничего, в том числе, денег не оставляли. Когда на барную стойку подходили люди, которые пользовались данным терминалом по поводу выплат денег, она говорила, что терминал к ним не относятся, и чтобы они звонили по указанному на терминале номеру телефона. Что за выплаты, она не знает. На сам терминал особого внимания она не обращала. В начале марта 2018 года перед выборами Президента России в кафе пришел участковый, который сфотографировал терминал, сказал, что терминал является игровым в азартные игры на деньги, терминал установлен незаконно, за установку терминала предусмотрена ответственность и попросил убрать терминал, пояснив, что если они его не уберут, то он терминал изымет. После чего по указанию руководства кафе «Два льва» работники кафе убрали терминал в тандырное помещение на улицу. После этого в кафе пришла ФИО40 и они ей, точнее и ФИО67 и другие работники кафе рассказали, что в кафе приходил участковый и попросил убрать терминал, после чего они его убрали. Примерно спустя неделю терминал вывезли из тандырного помещения. Кто вывез, она не знает. Кроме терминала, который находился в кафе «Два льва» с декабря 2017 по март 2018 гг., в иное время какие-либо терминалы не устанавливались (том № 32, л.д. 121-124)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО68, он является генеральным директором ООО «Золотой лев», которому принадлежит кафе «Два льва», расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. <адрес> период с 2017 по настоящее время управляющим в кафе «Два льва» является Александрова Виктория, которую в кафе между своими сотрудниками они называют Ириной.Все финансовые и хозяйственные вопросы в кафе решают он и его доверенное лицо – Александрова Виктория.Через общих знакомых, но через кого именно, он не помнит, примерно в ноябре-декабре 2017 года, он познакомился с ФИО12, который в одном из их разговорах рассказал ему, что у него в ФИО107 имеется сеть платежных терминалов, но каких именно, он ему не пояснял. ФИО12 рассказывал, что у него они стоят по всему г. ФИО107 и спросил о возможности установить терминал в его кафе «Два льва». При этом он пояснил ему, что терминалы законные и работа их не криминальна, у них имеются документы для работы терминалов.Он дал ФИО12 разрешение на установку терминала в своем кафе. При этом они договорились о том, что ФИО31 безвозмездно установит терминал, то есть без платы за аренду. В декабре 2017 года от ФИО12 с ним созвонилась девушка и договорилась о том, что они привезут в кафе и установит терминал.Девушка, которая с ним созвонилась, спрашивала у него разрешение прикрепить терминал к полу для его сохранности. На что он ответил отказом, так как терминал он разрешил установить в помещении, как они его называют «тамбуром», прилегающем к основному залу кафе, где установлены камеры видеонаблюдения, поэтому терминал был под охраной. Установленный терминал был в виде платежного терминала, с монитором на

котором была анимация с картинками. Что это были за картинки, он не знает. ФИО12 сказал, что это платежный терминал для пополнения баланса на мобильный телефон и для безналичного перевода денег.Девушка, которая устанавливала терминал, была блондинкой, возраст 20-25 лет, рост около 160 см., стройная. В старом телефоне у него был её номер, а также номер ФИО12, но старый телефон он выкинул.Так как он не все время находился в кафе, он не может точно сказать, как эта девушка обслуживала терминал, но со слов сотрудников его кафе, она приходила и обслуживала этот терминал.Он звонил ФИО12 и спрашивал у него о заключении договора аренды места для установки терминала и документы о законности работы этого терминала. Он не знает по каким причинам, но ФИО12 так и не заключил договор и не предоставил данные документы на терминал. Примерно в феврале - марта 2018 года, со слов сотрудников кафе, терминал стала обслуживать девушка с темным волосом. Эти девушки работали на ФИО12 марте 2018 года в кафе «Два льва» пришел сотрудник полиции, сфотографировал терминал и сказал, что у него установлен игровой автомат, работа которого не законна и за установку автомата предусмотрен большой штраф, что если они его не уберут, то он его изымет. После этого, он позвонил ФИО12 и рассказал о визите сотрудника полиции. Кроме того, по слухам, терминалы ФИО12 изъяли в других местах по г. ФИО107, о чем он предупредил ФИО12 Он сказал, что ему проблемы с полицией не нужны, и он убрал терминал в уличное складское помещение. ФИО12 стал его убеждать, что у него есть все документы на терминал о легальности его работы, и терминал стоит законно. Он сказал ФИО12, чтобы тот сам подъехал в кафе и обратился к управляющему – Ире, чтобы та сама рассказала ему о визите сотрудника полиции, так как она лично с ним общались.Примерно спустя неделю после того, как он убрал терминал в складское помещение, ФИО12 забрал его. Кроме, как с ФИО12 и двумя девушками, которые обслуживали терминал, по поводу работы данного терминала он ни с кем не общался. Кроме них, вопросы работы терминала он не решал. Свидетель №2, Свидетель №1, ФИО8 он не знает. С 2017 года по настоящее время, кроме того терминала, который у него в кафе «Два льва» установил ФИО12, больше никаких терминалов не устанавливалось.

По предъявлении фонограммы № .wav. по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от 09.03.2018, свидетель ФИО68 пояснил, что это телефонный разговор между ним и ФИО12 сразу после того, как в кафе пришел сотрудник полиции и попросил убрать игровой автомат. Он звонил ФИО12 и рассказывал ему об этих обстоятельствах и сообщал ему, что его терминалы по городу изымаются и что он тоже убрал терминал в складское помещение.Голос ФИО68 обозначен как «Т», голос ФИО12 как «АВ».

По предъявлении фонограммы № .wav. по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от 09.03.2018, свидетель ФИО68 пояснил, что это телефонный разговор между ним и ФИО12 сразу после того, как в кафе пришел сотрудник полиции и попросил убрать игровой автомат. Он звонил ФИО12 и рассказывал ему об этих обстоятельствах и сообщал ему, что его терминалы по городу изымаются и что и тоже убрал терминал в складское помещение.Голос ФИО68 обозначен как «Т», голос ФИО12 как «АВ» (том № 32, л.д. 125-131)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО71 следует, что примерно с середины 2017 года им было зарегистрировано ООО «Трио» в данном ООО он являлся генеральным директором, а также учредителем. ООО «Трио» осуществляло деятельность по общественному питанию, а именно в кафе «Китай Город» расположенного по адресу ФИО107, <адрес>.Примерно в конце 2017 года в кафе «Китай Город» был установлен игровой автомат. Кто установил данный автомат и на каком условии он не знает. Всеми вопросами по установке занимался гражданин КНР (управляющий). Данных гражданина КНР у него не осталось, так как ему сообщили, что после закрытия кафе «Китай Город» он уехал в Китай (том № 32 л.д. 140-143).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО72, примерно с декабря 2017 года по май 2018 года она работала в должности генерального директора ООО «Трио» и ООО «Цайфу», которые осуществляли деятельность по предоставлению услуг общественного питания и которым принадлежало кафе «Китай Город», расположенное по адресу:

Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>. Фактически владельцем данных обществ и соответственно кафе являлся гражданин КНР – ФИО124, который в настоящее время имеет задолженность перед арендодателями и сбежал в Китай.Являясь владельцем организаций и соответственно кафе, но не имея права заключать документы от ООО «Трио» и ООО «Цайфу», ФИО125 не заключал и не подписывал какие-либо документы. При этом он определял хозяйственную политику данных обществ и решал все значимые хозяйственные и финансовые вопросы. ФИО126 владел русским языком и лично общался с партнерами данных обществ. Она, как номинальный генеральный директор, подписывала документы данных обществ и исполняла указания ФИО128.

До неё на должности генерального директора ООО «ТРИО» находился ФИО129.Вся документация ООО «Трио» и ООО «Цайфу» находилась поместу расположения кафе «Китай Город», но в мае 2018 года, после того, как ФИО130 задолжал деньги арендодателям за аренду данного кафе и сбежал в Китай, арендодатели расторгли договор аренды и вся документация ООО «Трио» и ООО «Цайфу» осталась по месту расположения кафе по адресу: г. Хабаровск, <адрес>. Где сейчас находится документация, она не знает.Осенью 2017 года, когда генеральным директором являлся ФИО131, с согласия ФИО132, между ООО «Цайфу» и представителем какого-то общества с ограниченной ответственностью, которое было зарегистрировано в г. Москва, наименование общества она не помнит, был заключен договор аренды места в кафе «Китай город» под установку биржевого или лотерейного автомата. Представителем являлась не знакомая ей девушка с блондинистым длинным волосом, возраст около 25 лет, стройная, ухоженная, рост 160-165 см.Когда в 2018 году она перебирала документацию ООО «Цайфу» или ООО «Трио», то видела договор аренды места под установку автомата. Автомат, который был установлен в их кафе в то время, когда она там работала, являлся автоматом для азартных игр на деньги с возможностью проиграть или выиграть деньги, и представлял из себя металлическую коробку, похожую на банкомат или платежный терминал через который пополняется счет на мобильном телефоне с монитором в верхней части и приспособлением для принятия и выдачи денег в нижней части под монитором.На этом игровой автомате в азартные игры на деньги играли как посетители, так и работники кафе. Она тоже играла на данном игровом автомате. В ходе проведения игры любой может выиграть денежные средства, а также проиграть их. Все зависело от того, какую ставку ставил игрок, от количества выбранных игроком игровых линий. В автомате было много разных игр. Игра осуществлялась путем выбора конкретной игры, внесения в купюроприемник денежных купюр, номинал которых отражался в виде лицевого счета на мониторе. После чего, путем нажатия сенсорной кнопки на мониторе, запускалась игра и на мониторе совершалась прокрутка «картинок», то есть на мониторе изменялось их положение. Через определенное время, картинки останавливались. В случае совпадения картинок по выбранным линиям, игрок выигрывал деньги, которые отражались в виде пополнения на лицевом счете. В случае, если картинки не совпадали по выбранным линиям, то с лицевого счета списывались деньги в виде убывания лицевого счета на сумму выбранной ставки. Игрок не мог повлиять на комбинацию совпадения картинок. Их комбинация определялась программой самого автомата. В результате выигрыша игрок мог снять выигранные им денежные средства через сервисное меню автомата, которые выдавало деньги через купюроприемник. Игра продолжалась пока имелись деньги на лицевом счете.Она как проигрывала, так и выигрывала деньги на этом игровом автомата, чаще всего проигрывала (том № 32 л.д. 144-147).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО73, в 2005 году она вступила в должность генерального директора ООО «Восток 27» Раньше общество осуществляла деятельность в кафе «Фуюань», расположенных по адресам: г. Хабаровск, <адрес> А, <адрес>. Управляющим являлся ФИО133 – гражданин КНР (Ваня). Примерно в середине 2017 года в кафе на <адрес>, на входе был установлен игровой автомат. Данный автомат был в металлической коробке, с монитором. Установку данного автомата осуществляла девушка (возраст около 26 лет, рост примерно 160 см, белые длинные волосы). Она ее видела два раза: первый раз – когда она приходила одна, второй раз – со своим парнем, крепкого телосложения, корейской внешности. Эта девушка договаривалась с управляющим ФИО134 по поводу установки автомата, который от имени ФИО137 заключил договор аренды. Предметом данного договора со стороны ООО «Восток 27» предоставления места под автомат, а со стороны организации, которую представляла девушка, установка его и оплата

аренды.Аренду девушка платила управляющему ФИО135, около 10 000 рублей. Автомат стоял около трех месяцев, после чего его убрала эта девушка. По поводу того, устанавливала ли она игровой автомат в кафе по адресу <адрес>, ФИО136 ничего не известно, но скорее всего, устанавливала, и договаривалась об этом ФИО138 (том № 32 л.д. 197-200).

Из оглашенных показаний свидетеляФИО87, следует, что он проживает в г. Хабаровске по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>. Официально он не трудоустроен, но зарабатывает тем, что на грузовом автомобиле осуществляет грузоперевозки по г. Хабаровску.В 2017 году через общих знакомых он познакомился с Свидетель №2 и ФИО12, которые проживают в г. Биробиджане. Чем занимаются ФИО98 и ФИО12, он не знает. Знал, что у них есть собственный спортивный зал, и они занимаются спортом.Дружеских отношений между ним и ФИО98, а также ФИО12 нет, но они периодически общаются, встречаются в общей компании знакомых. По знакомству, ФИО98 и ФИО12 обращаются к нему с просьбами о помощи, когда им что-то нужно срочно сделать в г. Хабаровске, он также обращаюсь к ним с просьбами о помощи, если ему что-то надо сделать в г. Биробиджане.В конце января или в начале февраля 2018 году, точно время он указать не может, так как не помнит, к нему обратился Свидетель №2, который попросил его забрать терминалы ФИО98 в транспортной компании «Энергия», которая располагается в г. Хабаровске на переулке <адрес>, и на грузовике он отвезти терминалы в гараж, где временно их хранить. Гараж располагался по <адрес> в г. Хабаровске, где он ставил свой грузовой транспорт. Так как никаких документов на терминалы у него не было, ФИО98 пообещал подготовить на его имя какие-то документы, чтобы он мог без всяких проблем транспортировать на своем грузовике эти терминалы. Какие именно терминалы и для чего они были предназначены, он не знал. По поводу принадлежности терминалов ФИО98 сказал, что они принадлежат ему и ФИО12.Он согласился и по просьбе Свидетель №2 на своё имя получил в транспортной компании «Энергия» два терминала в упаковке, отправленные из <адрес>, которые он перевез в свой гараж, но без всяких документов. ФИО98 так и не передал ему какие-либо документы на терминалы. После того, как он перевез терминалы в свой гараж, ФИО98 попросил его распаковать терминалы и проверить их целостность, открыть дверцы терминалов, проверить имеются ли в них модемы и сим-карты. Так как дверцы терминалов были заперты на замки, он не мог их открыть. Ключей от замков терминалов у него не было. В транспортной компании ему передали только терминалы без ключей, о чем он сообщил ФИО98, который попросил его взломать замки на терминалах и вместо сломанных замков, поставить новые. Так как в терминалах не оказалось модемов, ФИО98 попросил его купить модемы для терминалов. Он приобрел модемы в терминалы.Кроме того, по просьбе ФИО98 он созвонился с парнем по имени Слава, которого он ранее не знал, и договорился с ним, чтобы он приехал к нему в гараж и провел техническое обслуживание терминалов. Номер телефона Славы ему сообщил ФИО98Для чего были предназначены терминалы, он не знал. Терминалы были похожи на платежные терминалы для пополнения баланса на телефоне или для перевода денег. Он созвонился со Славой, который приехал к нему в гараж вместе с девушкой по имени Настя – знакомой ФИО98 и ФИО12 Слава что-то делал с терминалами, но что именно, он не знает. Настя попросила его перевезти терминалы из его гаража в бильярдный клуб «Рафаэлла» по адресу: г. Хабаровск, <адрес>. Этот адрес он помнит, потому что ФИО98 также лично просил его перевезти терминалы ФИО112 в бильярдный клуб по этому адресу. Когда он собрался перевозить терминалы, принадлежащие ФИО98 и ФИО12, то ФИО98 сообщил ему, что терминалы у него будет принимать не Настя, а девушка по имени Варвара. Ранее Варвару он не знал. Номер телефона Варвары сообщил ему ФИО98 для того, чтобы он с ней созвонился и определился по дате транспортировки терминалов.В феврале 2018 года вместе с Варварой он перевез терминалы в бильярдный клуб «Рафаэлла».ФИО98 неоднократно обращался к нему с просьбой о помощи перевозки разных грузов.Ему ничего не известно о том, что ФИО98 и ФИО12 занимались незаконной игорной деятельностью в г. Биробиджане или в г. Хабаровске. Являлись ли терминалы, которые он получил в транспортной компании, игровыми для азартных игр, он не знает. При нем терминалы не включали. С ним кто-либо по поводу того, что терминалы являлись игровыми для азартных игр, не разговаривал.

По предъявлении фонограммы № .wav. по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от 02.02.2018, свидетель пояснил, что это телефонный разговор между ним и Свидетель №2, который сообщает ему, что отправит на его имя терминалы, а

также просит его перевезти терминалы в бильярдный клуб «Рафаэлла». Голос ФИО74 обозначен как «А», голос Свидетель №2 как «СО».

По предъявлении фонограммы № .wav. по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от 30.01.2018, свидетель пояснил, что это телефонный разговор между ним и ФИО12, который объясняет ему, где могут находиться ключи от терминалов, которые прислали ему, пока их не забрала Варвара. Голос ФИО74 обозначен как «А», голос ФИО12 как «ЕВ».

По предъявлении копии трудового договора между ООО «ВИМКОМ» и ФИО28 А.С. без подписей и печатей (трудовой договор распечатан с файла «ФИО43.doc» обнаруженного в ходе осмотра USB-флеш накопителя «Acer», изъятого в жилище ФИО12 17.05.2018), свидетель пояснил, что трудовой договор с ООО «ВИМКОМ» он не заключал, этот документ видет в первый раз. Он предполагает, что возможно, это и есть тот документ, который ФИО98 пообещал сделать и предоставить ему для возможности беспрепятственной транспортировки терминалов(том № 32 л.д. 222-228).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО75, он является учредителем и генеральным директором ООО «Технолоджи слот», которое находится по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, и с 2017 года по настоящее время осуществляет деятельность по продаже и ремонту компьютеров и их комплектующих, ремонту терминального оборудования.Примерно в феврале 2018 года в ООО «Технолоджи слот» обратилась девушка по имени Варвара для ремонта терминального оборудования. Он точно не помнит, возможно, для ремонта диспенсера, купюроприемника или монитора терминала, что чаще всего ломается. От каких терминалов было неисправное оборудование, он не знает, это не имеет значение. Все вендинговое (терминальное) оборудование одинаковое и не зависит от назначения терминала - платёжный терминал, банкомат или игровой автомат для азартных игр на деньги.Варвара периодически обращалась в ООО «Технолоджи слот» для ремонта терминального оборудования до июня 2018 года. Где располагались терминалы Варвары, он не знает. Варвара работала на мужчину по имени Сергей, который созванивался с ним или списывался через мобильные приложения обмена сообщениями, и получал от него информацию и починки терминального оборудования, которое сдавала Варвара.Когда Варвара сдавала на ремонт терминальное оборудование то каких-либо сопроводительный, документов или чеков не выдавалось. Документы о приемке и ремонте терминального оборудования не составлялись.Варвару он хорошо помнит и может описать: европейской внешности, рост примерно 160 см., возраст – 25-30 лет, со стройной фигурой, длинный темный (черный) волос. По фотографии может опознать.Сергея он видел несколько раз, когда он забирал у него починенное терминальное оборудование. Сергей европейской внешности, рост около 175 см., возраст 30-35 лет, имеет татуировки, спортивного телосложения, волос темный короткий.Один раз по просьбе Сергея, он привез починенный диспенсер от его терминала по адресу: г. Хабаровск, <адрес>, где находится ресторан «Рафаэлла», и отдал гардеробщику на стойку.Ничего о том, что Сергей, Варвара или кто-либо в их интересах занимались незаконной игорной деятельностью, он не знает. Ни он ни, их фирма не имеет отношения к незаконной азартной деятельности.

По предъявлении фонограммы № _5 № , обнаруженной среди информации в мобильном телефоне Свидетель №2, изъятом 17.05.2018 в ходе обыска в жилище Свидетель №2, свидетель ФИО75 пояснил: что это голос Сергея, на которого работала Варвара. Речь идет о том, что Варвара отдала на ремонт в его фирму какое-то терминальное оборудование и Сергей спрашивает у него о ходе ремонта оборудования.Эта запись из переписки между ним и Сергеем в мобильном приложении обмена сообщениями сделанная в феврале 2018 года.

По предъявлении фонограммы № _5 № , обнаруженной среди информации в мобильном телефоне Свидетель №2, изъятом 17.05.2018 в ходе обыска в жилище Свидетель № 2, свидетель ФИО75 пояснил: что это его голос. Он сообщал Сергею что починил диспенсер и по его просьбе завез в ресторан «Рафаэлла» находящийся в районе остановки девятнадцатая школа в г. Хабаровске. За ремонт оборудования, Сергей должен был заплатить ему согласно прейскуранту цен их фирмы. Эта запись из переписки между ним и Сергеем в

мобильном приложении обмена сообщениями сделанная в феврале 2018 года (том № 32 л.д. 229-232).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниямсвидетеля ФИО76, он проживает в г. Хабаровске и с детства знаком с ФИО3, у которой девичья фамилия ФИО18.У него техническое образование. Он окончил учебное заведение по специальности «автоматизированные системы обработки информации и управления».С мая по сентябрь 2017 года он вместе с Настей ФИО3 работал в букмекерской фирме «Мелбет» в г. Хабаровске, где Настя была управляющей, а он являлся системным администратором.В сентябре 2017 года Настя ФИО3 рассказала ему что она является администратором биржевых терминалов, которые установлены в разных местах в г. Хабаровске и пожаловалась ему, что терминалы плохо ловят интернет, в связи с чем, не работают. Настя попросила его как специалиста, осмотреть терминалы на наличие неисправностей. Настя сказала, что в г. Хабаровске у неё пока три места, где установлены всего три терминала, но она подыскивает места куда еще можно установить терминалы. Он согласился, и Настя провезла его по местам, где находились терминалы, а именно в кафе китайской кухни в районе <адрес> в г. Хабаровске, где терминал находился в кафе на втором этаже при входе в кафе справа. Потом Настя отвезла его в кафе китайской кухни в районе <адрес> в г. Хабаровске, где терминал располагался в подвальном помещении кафе слева от входа в кафе. После чего Настя отвезла его в бильярдный клуб «Рафаэлла» по адресу <адрес> в г. Хабаровске, где терминал находился в помещении бильярдного клуба напротив входа за колонной.Когда он осматривал терминалы, то они не работали, так как не ловился интернет. Он осмотрел терминалы и рассказал Насте о неисправностях в компьютерном оборудовании, которые выявил в ходе осмотра: пропадал интернет, не работал сенсорный монитор, были не исправны USB-порты.Когда он осматривал терминалы, то он понял, что это не биржевые терминалы, а игровые автоматы для азартных игр на деньги. Настя подтвердила, что это действительно игровые автоматы.Терминалы, то есть игровые автоматы имели вид обычного платежного терминала с обычными комплектующими персонального компьютера, а именно: материнской платы, процессора, оперативной памяти, жесткого диска, блока питания, сенсорного монитора, модема с сим-картой.Так как он имел специальные познания и мог ремонтировать компьютеры и комплектующие, Настя предложила ему работать на них, а именно осуществлять техническое обслуживание терминалов, ремонтировать их в случае поломки, загружать программное обеспечение. После чего Настя позвонила, своему начальнику по имени Сергей, перед которым отчиталась о работе терминалов, а также сообщила о возможном его (ФИО139) трудоустройстве Сергей, то есть начальник ФИО3 Насти, созвонился с ним и в телефонном разговоре они обсудили, какие поломки имеются в терминалах и что нужно сделать для их устранения. Сергей сказал, что если он (ФИО76) будет работать, то Сергей сообщит ему, где можно взять компьютерную программу для азартной игры, для того, чтобы он мог переустановить её в случае поломки компьютера в терминале. Он созванивался с Сергеем всего несколько раз в один день, когда Настя предложила ему на них работать в качестве технического работника для обслуживания игровых автоматов.Понимая, что деятельность по организации и проведения азартных игр запрещена и работа игровых автоматов в азартные игры на деньги не законна, он отказался от предложения обслуживать терминалы. Больше с Сергеем он не созванивался, и Настя к нему не обращалась с просьбами о техническом обслуживании игровых автоматов.

Он часто был в гостях у ФИО3 Насти по адресу, где проживают её родители: г. Хабаровск, <адрес>. В 2017 или в 2018 году, точно не помнит, когда именно, во дворе частного дома её родителей в гараже он видел два разобранных терминала.

По предъявлении фонограммы № .wav. по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от 04.09.2017, свидетель ФИО140. пояснил, что это телефонный разговор между ним и Сергеем, который являлся начальником ФИО3 Насти. В разговоре он сообщает, что вместе с ФИО3 Настей они ездят по местам, где находились игровые автоматы и он смотрит, какие имеются неисправности в игровых автоматах. Голос ФИО141 обозначен как «А», голос Сергея как «СО» (том № 32 л.д. 233-237).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО142. следует, что она проживает в г. Хабаровске Хабаровского края и с детства знакома с ФИО143 и ФИО18 Настей, которая в

связи с замужеством меняла фамилию на ФИО3.В связи с замужеством 26 апреля 2019 года она поменяла фамилию с ФИО144. С мая по октябрь 2017 года она работала у ИП ФИО77 в салоне красоты, который находился по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, по соседству с которым в соседнем помещении располагалось кафе «Китай Город». Когда она работала у ИП ФИО77, то видела, что ФИО18 Настя часто приезжала в кафе «Китай город», но что она там делала, ФИО145 не знает. У ФИО18 Насти был знакомый – ФИО12, с которым ФИО146. также общалась. Чем занимался ФИО12, она не знала.После увольнения из салона красоты она искала работу. В феврале 2018 года ФИО12 рассказал ей, что он вместе со своим другом – Свидетель № 2 в г. Хабаровске владеет сетью платежных терминалов, которые расставлены по всему городу. ФИО12 предложил ей работать на них и сказал, что организует ей встречу с Свидетель №2, который занимается организацией работы терминалов и руководит всем процессом. В конце февраля 2018 года в районе Комсомольской площади в г. Хабаровске она встретилась с Свидетель №2. Находясь в салоне автомобиля Сергея, он рассказал ей, что у него и его друга ФИО12 в г. Биробиджане и в г. Хабаровске имеется сеть биржевых терминалов для манипуляций с ценными бумагами на биржевом рынке. Он предложил ей на них работать и рассказал, что в её обязанности будет входить поиск новых мест для установки терминалов, обслуживание терминалов, их инкассация, поддержание рабочего состояния терминалов. При её трудоустройстве формально надо было заключить трудовой договор с ООО «ВИМКОМ», которое было зарегистрировано в г. Москва.ФИО98 пообещал зарплату за работу в размере 30 000 рублей в месяц, а также по 5 000 рублей при нахождении Пе К.А. нового места под установку терминала. ФИО98 объяснил, что искать новые места под установку терминалов нужно в круглосуточных магазинах, кафе, барах, торговых павильонах и иных местах с массовым пребыванием людей. При установке терминала на новое место необходимо было заключать с владельцем помещения договор аренды места под установку терминала.Она согласилась и в начале марта 2018 года ФИО98 передал ей трудовой договор, заключенный между ней и ООО «ВИМКОМ», по которому она устраивалась в качестве менеджера-инкассатора.ФИО98 сказал, что она должна будет от него позвонить и показать где в г. Хабаровске находятся терминалы, которые надо будет обслуживать. В связи с тем, что Пе К.А. собиралась уезжать отдыхать в г. Владивосток, она сообщила ФИО98 о своем отъезде и объяснила, что к работе преступит после возвращения из г. Владивосток.В г. Хабаровск она вернулась в апреле 2018 года, но ей так никто не перезвонил по работе предложенной Свидетель №2. Кроме того, в то время она встречалась со своим будущим мужем – который запретил ей работать по обслуживанию терминалов, в связи чем, согласившись с предложением ФИО98 о работе по обслуживанию терминалов, ФИО147. с терминалами не работала и терминалы не видела. Где были установлены терминалы, она не знает. Когда ФИО98 предлагал ей обслуживать терминалы, он не говорил, что они являются игровыми для проведения азартных игр на деньги. По предъявлении копии трудового договора между ООО «ВИМКОМ» и ФИО78 без подписей и печатей (трудовой договор распечатан с файла «трудовой Настя» обнаруженного в ходе осмотра ноутбука «MacBook Air», изъятого в жилище ФИО12 17.05.2018), свидетель пояснила, что в марте 2018 года Свидетель №2 передал ей точно такой трудовой договор для её трудоустройства по обслуживанию его терминалов. Она расписалась в трудовом договоре. Подпись от генерального директора ООО «ВИМКОМ» ФИО11 уже в договоре была. Самого ФИО11 ФИО148. не видела, кто он она не знает (том № 32 л.д. 238-241).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ФИО79, он проживает в г. Хабаровске и с 2009 года по настоящее время работает инженером-механиком в ООО «Про-сервис», где осуществляет ремонт и сервисное комплексное обслуживание контрольно-кассовых машин, фискальных регистраторов, счетчиков купюр, платежных терминалов различных типов (навесных, напольных и встроенных).В качестве подработки примерно в 2015 году на сайте частных объявлений «Авито» он разместил своё объявление о ремонте торговых автоматов (терминалов) за денежное вознаграждение. В связи с чем, по его объявлению к нему по настоящее время обращаются владельцы различных терминалов и автоматов для осуществления ремонта и сервисного обслуживания терминалов различного типа и назначения.Летом 2017 года, месяц ФИО79 не помнит, ему по объявлению о ремонте и обслуживанию терминального оборудования позвонил ранее не знакомый ему человек, которым, как он позже узнал, являлся Свидетель № 2, и попросил ФИО79 за денежное вознаграждение настроить его терминалы – проверить работоспособность купюроприемников, откалибровать сенсорные мониторы, привести технического

обслуживание терминалов. Сам ФИО98 находился в г. Биробиджан. ФИО98 пояснил, что терминалы являются многофункциональными. Они договорились, что при необходимости ФИО98 или его работники, которые в г. Хабаровске обслуживали терминалы, будут обращаться к нему для настройки и ремонта его терминалов.После этого с ним созванивались работники ФИО98, а именно Евгений, Настя и Варвара, фамилии которых он не знает. Они обращались к нему для ремонта или сервисного технического обслуживания терминалов ФИО98ФИО32 созванивался с ним с номера телефона №. Настя звонила с номера №, а у Варвары был №.Для ремонта терминалов Евгений, Настя и Варвара звонили ему и просили приехать на места, где были установлены терминалы.Как он понимает – Евгений и Настя обслуживали одни и те же терминалы, которые были установлены в следующих местах:в бильярдном клубе «Рафаэлла», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>;в кафе «Фуюань», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>;в кафе «Два льва», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. ФИО61, <адрес>;в кафе «Китай Город», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>;в кафе «Фуюань», расположенном на втором этаже по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес> «а»;на первом этаже здания расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>;в магазине здания расположенном по адресу: Хабаровский край, <адрес>.В феврале 2018 года вместо Насти терминалы стала обслуживать ФИО40.Он не занимался программным обеспечением терминалов, и он точно не знал их предназначение. Он выполнял техническую работу в ремонте компьютерного оборудования. Так как терминалы являлись многофункциональными, их можно было использовать для разных целей в зависимости от программы в компьютерном оборудовании. На мониторе терминалов он видел анимацию в виде различных картинок, фигур и цифр. Но являлись ли терминалы игровыми для азартных игр, он не знал. Со слов ФИО98 и его работников терминалы были многофункциональными, платежными.Для ремонта терминалов ФИО98 в основном к ФИО79 обращались Евгений, Настя и Варвара. Изредка ему звонил сам ФИО98 и расспрашивал о том, насколько серьезна та или иная поломка терминала и сколько займет время для её устранения. Несколько раз по поручению ФИО98 ему звонил ФИО31 и также расспрашивал о ремонте терминалов ФИО80 слов ФИО31 он понял, что тот не занимается вопросами работы или обслуживания терминалов, а занимается документальным их обеспечением. Несколько раз по обращению ФИО98 он продал ему программное обеспечение для работы купюроприемника, диспенсера(том № 32 л.д. 242-245).

При предъявлении для опознания по фотографии 08.08.2019, свидетель ФИО79 на фотографии № 5 опознал Анастасию Хван (ФИО18, ФИО3) (том № 32 л.д. 179-183).

Из оглашенных показаний Свидетель № 1, изложенных в протоколе допроса от 03.08.2019 по уголовному делу № 1180299000100008 следует, что в декабре 2016 года на их общей встрече с ним и ФИО12, ФИО98 сообщил, что решил организовать и проводить игорную деятельность посредством терминалов через сеть «Интернет» на территории Еврейской автономной области.ФИО98 рассказал, что для организации и проведения данной деятельности через терминалы требуются обычные платежные терминалы с возможностью выхода в сеть «Интернет», программное обеспечение для осуществления процесса игры и специальный сайт на котором осуществляется процесс игры.Сергей сказал, что один он не сможет все организовать и предложил им заняться данной деятельностью вместе с ним и получать прибыль от работы терминалов.Они согласились и определились, что ФИО98 будет руководить данной деятельностью по работе этих терминалов. ФИО100 будет подыскивать места для установки терминалов, по указанию ФИО98 инкассировать терминалы, следить за техническим состоянием и организовывать их ремонт, выплачивать выигрыши игрокам. ФИО12 будет заниматься документацией для работы терминалов (составлять трудовые договора, составлять и заключать договора аренд мест под установку терминалов), искать места для установки терминалов, представляться владельцем терминалов в полиции при их изъятии.Через интернет Сергей приобрел в январе 2017 года терминалы, а также печать и документы к ним от ООО «Вимком», согласно которым терминалы назывались биржевыми, а их работа являлась биржевой деятельностью.Через интернет Сергей скачал игровую программу «Robot.SlotSoft» и установил её на жесткие диски терминалов. Данная программа посредством модемов, которыми были оборудованы терминалы, через интернет связывалась с сайтом <адрес> для осуществления игрового процесса.В модемах были сим-карты,

зарегистрированные на него, Свидетель №2, ФИО12, ФИО14, Настю, всех кто работал на Сергея. ФИО98 через свой мобильный телефон в личном кабинете на сайте http://robot.slotsoft.net. мог отслеживать техническое и программное состояние терминалов, управлять ими, вести подсчет финансов, полученных от работы терминалов, вести кассу.По документам ООО «Вимком» терминалы назывались биржевыми. Документы состояли из учредительных документы ООО «Вимком» и иных документов.Терминалы в разное время они установили по следующим адресам:в баре «Вобла», расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем Свидетель №2;на первом этаже торгового центра «ЦУМ», расположенного по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащего ИП ФИО53; в кафе «Закусочная», расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ООО «ЖилТоргСнаб»;в магазине № 29, расположенном по адресу:Еврейская автономная область, <адрес> «А», принадлежащем ООО «ЖилТоргСнаб»;в магазине «У Кати» расположенном по адресу:Еврейская автономная область, <адрес> «А», принадлежащем ИП ФИО54;в магазине «Продуктовый» расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ИП ФИО54;в автомойке «STORM» расположенной по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащей ИП ФИО55;в автомойке «Автобаня «Матадор»» расположенной по адресу:Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащей ФИО56 С.Л.;в автомойке «Радуга» расположенной по адресу:Еврейская автономная область, <адрес> «А», принадлежащей ФИО57;в кафе «Ани» расположенном по адресу:Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ИП ФИО58;в кафе «Ани» расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ИП ФИО58;на первом этаже в коридоре здания расположенного по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащего ИП ФИО59;в коридоре здания расположенного по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, арендованного ИП ФИО110 О.К.;в кафе «Lairpabbar» расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ООО «Юнэкс»;в магазине «Магнат» расположенном по адресу:Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ИП ФИО60

Он и ФИО12 представляясь представителями ООО «Вимком» и заключали договора аренд мест и помещений под установку терминалов на территории <адрес>.Организацией ремонтом терминалов занимался, в основном, он один. Инкассировал терминалы только по указанию ФИО98, который «держал» кассу. При поломке компьютерного оборудования, когда он сам не мог отремонтировать, для его ремонта я обращался к специалистам Андрею и Мише, которые проживали в г. Биробиджане. Андрей и Миша не знали о их деятельности, и что терминалы игровые.

В ходе проведения игры на терминале, любой игрок мог выиграть денежные средства, а также проиграть их. Все зависит от того, сколько ставок, от того, насколько азартен игрок, от количества игровых линий. Для игры, игрок вносил через купюроприемник денежные средства, номинал которых отражался на балансе игры или кредите игры. После чего выбирал одну из множества игр, выбирал ставку, количества линий и начинал играть, после чего картинки и значки на мониторе начинали беспорядочно крутиться, сменяя друг друга. За каждую прокрутку в игре с баланса или кредита игры списывалась сумма кредитов, равная сумме ставки. В результате выигрыша игрок мог снять выигранные им денежные средства через сервисное меню терминала, которые выдаются с использованием устройства для приема-выдачи денежных средств. Если в терминале отсутствуют денежные средства для выдачи выигрыша, игрок мог осуществить возможность выплаты выигрыша посредством электронного чека, через смс - сообщение.

Денежные средства, полученные от работы терминалов ФИО98 делил между собой, им и ФИО12, а потом и другими работниками. По усмотрению Сергея часть денежных средств полученных от работы терминалов тратилась на текущие расходы, связанные с работой терминалов.

В мае 2017 года ФИО98 решил установить терминалы в г. Комсомольск-на-Амуре, куда ФИО98, он и ФИО12 приехали для того, чтобы найти человека, который бы обслуживал терминалы.ФИО98 предложил своему родственнику – ФИО14, который проживал в г. Комсомольск-на-Амуре работать на него и обслуживать терминалы. Семен должен был

искать места для установки терминалов, инкассировать их, следить за их техническим состоянием, выплачивать выигрыши игрокам. ФИО149 должен был делать то, чем он занимался на территории Еврейкой автономной области по обслуживанию терминалов.ФИО37 согласился и с июня 2017 года по февраль 2018 год обслуживал терминалы, которые ему прислал ФИО98 ФИО12 подготовил документы от ООО «Вимком», а именно трудовой договор на ФИО14, договора аренд мест под установку терминалов и иные документы, которые он передал автобусом ФИО37. ФИО14 под контролем ФИО98 обслуживал в г. Комсомольск-на-Амуре терминалы, которые находились по адресам:в магазине «Рассвет», расположенном по адресу: Хабаровский ФИО23, <адрес>, принадлежащем ООО «Ми М»;в кафе «Таверна», расположенном по адресу: Хабаровский край, <адрес>, кор. 5, принадлежащем ООО «Эра».

Примерно в июле 2018 года ФИО98 решил установить терминалы в г. Хабаровске и предложил Анастасии, проживающей в г. Хабаровске обслуживать терминалы, которые он собирался послать в г. Хабаровск.

После того, как ФИО98 переслал терминалы в г. Хабаровск, Настя обслуживала терминалы, а именно инкассировала, следила за техническим состоянием, искала места для их установки и её контролировал ФИО98 Он не знает все места, где были установлены терминалы, так как в основном он занимался ремонтом терминалов в Еврейской автономной области, но, насколько он слышал из разговоров ФИО98, терминалы были установлены в г. Хабаровске в бильярдном клубе «Рафаэлла» и в других местах, которых он не знает.

Организатором всей деятельности по работе терминалов и руководителем на территории Еврейской автономной области и Хабаровского края являлся ФИО98

В 2017 году по его просьбе, его мама ФИО13 ходила в полицию и забирала изъятый сотрудниками полиции терминал, который находился в магазине «У Кати» по <адрес> в <адрес>. Он дал маме трудовой договор от ООО «Вимком» и рассказал, что надо сказать в полиции. Мама не знала, что терминал игровой и о их деятельности (том № 20л.д. 166-171).

Из оглашенных показаний Свидетель №2, следует, что известно о том, что игорная деятельность, в том числе с использованием игрового оборудования – игровых автоматов для азартных игр на деньги на территории Еврейской автономной области и Хабаровского края запрещена. Он знает, что игорная деятельность проводится в специально отведенных местах.При этом ему известно, что данная незаконная деятельность является прибыльной. Из информации в сети «Интернет» ему известно, что для организации и проведения игорной деятельности посредством игровых автоматов требуются обычные многоцелевые платежные терминалы с возможностью выхода в сеть «Интернет», программное обеспечение для осуществления игрового процесса и специализированный сайт на котором осуществляется игровой процесс.Сам по себе терминал с компьютерным оборудованием не является игровым автоматом, но при использовании специального программного обеспечения и сайта для осуществления игрового процесса, терминал становится игровым автоматом.В декабре 2016 года он решил на территории Еврейской автономной области заняться игорной деятельностью.При этом он понимал, что ему будет трудно одному организовать и проводить данную деятельность в виду большого количества автоматов и трудоемких работ, связанных с постоянной деятельностью автоматов, а именно, автоматы необходимо было периодически инкассировать, выплачивать игрокам выигрыши в виде денег, подыскивать новые места для их установки, осуществлять их техническое обслуживание и ремонт. В этой связи он решил организовать группу лиц, из числа тех, кому он мог бы доверять, и кто мог бы разделять его интересы, поэтому предложил ФИО12 и Свидетель №1, с которыми имел дружеские отношения, организовать и проводить данную деятельность.

Для удобства работы они распределили между собой обязанности. Так как идея заняться данной деятельностью принадлежала ему, и он больше всех располагал информацией о том, как необходимо организовывать эту деятельность, они решили, что он будет организовывать и координировать всю работу, осуществлять подсчет денежных средств полученных от данной деятельности, выполнять иные организаторские и управленческие функции. При этом он инкассировал автоматы, выплачивал выигрыши игрокам, подыскивал места для установки автоматов.

Так как ФИО12 плохо разбирался в компьютерной технике, то они определились, что ФИО31 будет заниматься документами для автоматов. А именно ФИО31 будет составлять и заключать договора аренд мест в помещениях для установки автоматов, представляться владельцем терминалов, взаимодействовать с сотрудниками полиции при изъятии автоматов, предоставлять документы на терминалы, подыскивать места для их установки.ФИО100 должен был подыскивать места для установки автоматов, инкассировать их, выплачивать выигрыши игрокам, следить за их техническим состоянием.В начале января 2017 года через сеть «Интернет» он приобрел платежные терминалы для переоборудования в игровые, а также печать и документы ООО «Вимком» на терминалы. Документы состояли из учредительных документов ООО «Вимком» и иных организаций, которые предоставляли данному обществу документально осуществлять дилинговую деятельность через игровые терминалы, которые назывались биржевыми.На кого зарегистрировано ООО «Вимком» он не знает и этого человека ни разу не видел, с ним не общался. Документами занимался ФИО12 сети «Интернет» с сайта <адрес>. он скачал программу «ФИО151» для игрового процесса, который осуществлялся через сайт <адрес>

Программу «ФИО150» онустановил на жесткие диски терминалов и получил с сайта <адрес>. доступ к азартным играм на данном сайте, а также код доступа в личный кабинет на сайтеhttp://robot.slotsoft.net.

По своему мобильному телефону, удаленно, через личный кабинет на сайтеhttp<адрес>. он мог отслеживать каждый терминал, вложение денежных купюр игроками, а также процент отдачи, джек-пот, мог создавать отчет за период о поступлении и выдачи денежных средств, удаленно давать команды терминалам.

Доступ в сеть «Интернет» для проведения игр осуществлялся через модемы, которые были установлены в каждом терминале. Так программа «ФИО152 посредством модема связывалась с сайтом http<адрес>.

В модемах были установлены сим-карты, зарегистрированные на него, ФИО100, и ФИО12 и в последующем на других лиц, которые работали на него.

По договоренности ФИО12 составил трудовые договоры от ООО «Вимком» на себя и на Свидетель № 1, а также договора аренд мест для установки автоматов под видом биржевых.

По трудовым договорам ФИО31 и ФИО32 при установке терминалов представлялись представителем ООО «Вимком» и заключали договора аренд с магазинами и предприятиями.

Так как в декабре 2016 года он открыл свое кафе «Вобла» в <адрес>, то 15 января 2017 года они (ФИО98, ФИО100, ФИО12) установили игровой автомат у него в кафе, после чего они подыскали следующие места: на первом этаже торгового центра «ЦУМ», расположенного по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащего ИП ФИО53; в кафе «Закусочная», расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ООО «ЖилТоргСнаб»;в магазине № 29, расположенном по адресу:Еврейская автономная область, <адрес> «А», принадлежащем ООО «ЖилТоргСнаб»;в магазине «У Кати» расположенном по адресу:Еврейская автономная область, <адрес> «А», принадлежащем ИП ФИО54;в магазине «Продуктовый» расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ИП ФИО54;в автомойке «STORM» расположенной по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащей ИП ФИО55;в автомойке «Автобаня «Матадор»» расположенной по адресу:Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащей ФИО56 С.Л.;в автомойке «Радуга» расположенной по адресу:Еврейская автономная область, <адрес> «А», принадлежащей ФИО57;в кафе «Ани» расположенном по адресу:Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ИП ФИО58;в кафе «Ани» расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ИП ФИО58;на первом этаже в коридоре здания расположенного по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащего ИП ФИО59;в коридоре здания расположенного по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, арендованного ИП ФИО110 О.К.;в кафе «Lairpabbar»

расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ООО «Юнэкс»;в магазине «Магнат» расположенном по адресу:Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ИП ФИО60, где установили такие же автоматы.

Для установки терминалов ФИО31 и ФИО32 договаривались и заключали договоры аренд в качестве представителей ООО «Вимком» и предоставляли арендодателям документы на терминалы при этом, не поясняя, что они игровые.Инкассацию автоматов осуществлял ФИО100 и он. Доход от работы автоматов складывался от сбора проигранных игроками денежных средств в терминалах.

Для постоянного мониторинга и осуществления контроля работы автоматов, отслеживания поступивших и выданных денег в качестве выигрышей игрокам, определения процента выпадения выигрышных комбинации, через сеть «Интернет» со своего мобильного телефона он выходил в личный кабинет на сайтеhttp<адрес>

Через программу «ФИО153» на сайте <адрес>.org можно было на терминале играть в различные игры. В ходе проведения игры любой может выиграть денежные средства и проиграть их. Все зависит от того, сколько ставок, от того насколько азартен человек, от количества игровых линий. Суть указанных игр сводилась к следующему: игрок выбирает одну из игр (crazy monkey, fruit cocktail и другие), после чего на сенсорном мониторе терминала появляется игра. Игрок выбирает определенную денежную ставку, вносит деньги через купюроприемник в терминал. Затем игрок нажимает кнопку «старт», на экране происходят манипуляции, и, в зависимости от произвольно выпавшей комбинации на мониторе терминала, игрок мог выиграть или проиграть денежные средства в игре. За каждую прокрутку с лицевого счета списывается сумма игровых кредитов, равная сумме ставки.В случае проигрыша, денежные средства игрока оставались в терминале. В случае выигрыша игрок может снять выигранные им денежные средства через сервисное меню терминала, которые выдаются с использованием диспенсера (устройства для приема-выдачи денежных средств). Если в терминале отсутствуют денежные средства для выдачи выигрыша, то игрок мог осуществить возможность выплаты выигрыша посредством электронного чека, через смс – сообщение, введя свой номер телефона в терминале.В личном кабинете в программе «Робот» на сайте http<адрес> в своем мобильном телефоне он видел, кому необходимо выплатить выигрыши и давал указание ФИО100, а в последующем и другим своим работникам на территории Хабаровского края, которые обслуживали его автоматы.Все установленные и работающие автоматы на территории Еврейской автономной области обслуживали ФИО100 и он.В случае необходимости быстрого реагирования на техническую неисправность автомата в его баре «Вобла» в <адрес>, то он просил своего наемного работника, которым в качестве администратора-бармена являлся ФИО15, посмотреть, в чем неисправность в терминале и по возможности её устранить. ФИО15 не знал о том, что терминал являлся игровым. ФИО15 не был осведомлен о том, что он и его друзья занимаются игорной деятельностью.Если возникали серьезные поломки компьютерного оборудования терминалов в г. Биробиджане, то по его указанию ФИО100 привлекал на ремонт оборудования специалистов-компьютерщиков, а именно ФИО16 и ФИО19, которые не знали, что терминалы являются игровыми, и что он, ФИО100 и ФИО12 занимаются данной деятельностью.ФИО16 и ФИО19 по его указанию ФИО100 разово выплачивал деньги по 300-500 рублей за ремонтные работы и настройку компьютерного оборудования терминалов.Денежные средства, полученные от работы терминалов, он делил между собой, ФИО12 и ФИО100 Часть денежных средств полученных от данной деятельности под его контролем тратилась на текущие расходы, такие как, ФИО30 поломанных автоматов, арендные платежи, транспортировка автоматов, программное обеспечение и другие расходы, связанные с обеспечением работы терминалов.В мае 2017 года для получения большей прибыли от работы автоматов, он решил установить свои автоматы на территории Хабаровского края в <адрес>, куда приехал вместе с ФИО12 и ФИО100 для поиска мест для установки терминалов и определения кандидата на работу по обслуживанию автоматов в <адрес>.В мае 2017 года он рассказал ФИО14, что в <адрес> у него вместе с ФИО31 и ФИО32 имеются автоматы, на которые есть документы от ООО «Вимком». После чего он предложил ФИО37 под его руководством в г. Комсомольск-на-Амуре обслуживать автоматы, которые он собирался направить в <адрес>.Он рассказал ФИО37, что в его обязанности будут входить: поиск мест для установки автоматов, их

инкассирование и техническое обслуживание, выплата выигрышей игрокам, пересылка ему денег от работы терминалов, выполнять иные его указания для работы автоматов. За работу он предложил ФИО37 плату в размере 5 000 рублей с каждого обслуживаемого автомата и поиска нового места для установки терминала. После того, как ФИО37 согласился, в июне 2017 года он прислал ему автоматы и сам приехал для того, чтобы лично его научить, как инкассировать терминалы и осуществлять их техническое обслуживание. ФИО12 подготовил документы от ООО «Вимком» на ФИО14, а именно трудовые договора, договора аренд мест под установку автоматов, а также копии документов ООО «Вимком» на биржевые терминалы.ФИО14 с мая 2017 года по февраль 2018 года на территории г. Комсомольск-на-Амуре работал на него и осуществлял деятельность по обслуживанию терминалов, ежемесячно по февраль 2018 года пересылал ему денежные средства, полученные от их работы. Он контролировал работу ФИО37 по телефону.Автоматы на территории г. Комсомольск-на-Амуре с июня 2017 года были расставлены по адресам:в магазине «Рассвет», расположенном по адресу: Хабаровский ФИО23, <адрес>, принадлежащем ООО «Ми М»;в кафе «Таверна», расположенном по адресу: Хабаровский ФИО23, <адрес>, кор. 5, принадлежащем ООО «Эра».

Для установки автоматов ФИО14 договаривался и заключал договора аренд в качестве представителя ООО «Вимком» и предоставлял арендодателям документы на терминалы, не поясняя, что это за автоматы.

В личном кабинете в программе «Робот» на сайте <адрес>. в своем мобильном телефоне он видел текущее техническое состояние автоматов, отслеживал поступление денежных средств, мониторил кому необходимо выплатить выигрыши и давал указание ФИО14 выплатить эти денежные выигрыши игрокам.

В январе 2018 года, так как арендаторы отказались продлевать договора аренд мест под установку автоматов, то по его указанию ФИО37 переслал терминалы в г. ФИО4, которого Свидетель №2 попросил перевести свои терминалы и передать его работникам в г. ФИО107 - ФИО3 Насте и ФИО5. ФИО101 не был осведомлен о том, что за автоматы и о его деятельности.

С февраля 2018 года ФИО14 не работал на него, так как у него не было автоматов, и он сам отказался работать.В июле или августе 2018 года, с целью получения большей прибыли от работы автоматов, он решил установить их в г. Хабаровске и предложил своей знакомой ФИО3 (в настоящее время в связи с замужеством сменила фамилию на Хван), которая была осведомлена о том, что у него имеются в г. Биробиджане и г. Комсомольск-на-Амуре автоматы, на которые есть документы от ООО «Вимком», и о его деятельности по автоматам. После чего он предложил Насте под его руководством в г. Хабаровске обслуживать автоматы, которые он собирался направить в г. Хабаровск.Он рассказал Насте, что в её обязанности будут входить: поиск мест для установки автоматов, их инкассирование и техническое обслуживание, выплата выигрышей игрокам, передача ему или ФИО12 денег от работы терминалов, выполнять иные его указания для работы автоматов. За работу он предложил Насте плату в размере от 30 000 рублей в месяц и в дальнейшем определенный процент от выручки работы автоматов в г. Хабаровске, а также выплату по 5 000 рублей с установки автомата на новом месте.

После того, как Настя согласилась, в августе 2017 года он прислал ей автоматы и сам приехал для того, чтобы лично её научить, как инкассировать терминалы и осуществлять их техническое обслуживание.

ФИО12 подготовил документы от ООО «Вимком» на Настю, а именно трудовые договора, договора аренд мест под установку автоматов, а также копии документов ООО «Вимком» на биржевые терминалы.

Настя с августа 2017 года по март 2018 года на территории г. Хабаровска под его руководством осуществляла работу по обслуживанию терминалов, ежемесячно передавала ему или ФИО12 деньги, полученные от их работы. Он контролировал деятельность Насти по телефону каждый день.

Игровые автоматы на территории г. Хабаровска и Хабаровского района с августа 2017 года были расставлены по адресам:в бильярдном клубе «Рафаэлла», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, принадлежащем ООО «Рафаэлла»;в кафе «Два льва», расположенном по адресу:Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. ФИО61, <адрес>, кор. 1, принадлежащем ООО «Золотой лев»;в кафе «Китай Город», расположенном по адресу:Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, принадлежащем ООО «Трио»;в кафе «Фуюань», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, принадлежащем ООО «Восток 27»;в кафе «Фуюань», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, кор. 1, принадлежащем ООО «Восток 27»;на первом этаже здания расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, принадлежащем ФИО62;в магазине «Разливных напитков», расположенном по адресу:Хабаровский край, <адрес>, в 45 метрах на запад от жилого <адрес> «А» по <адрес>, принадлежащем ИП ФИО63; в магазине расположенном по адресу: Хабаровский край, <адрес>, принадлежащем ФИО64Для установки автоматов Настя договаривалась и заключала договора аренд в качестве представителя ООО «Вимком» и предоставляла арендодателям документы на терминалы, не поясняя, что это за автоматы.В личном кабинете в программе «Робот» на сайте http://robot.slotsoft.net. в своем мобильном телефоне он видел текущее техническое состояние автоматов, отслеживал поступление денежных средств, мониторил кому необходимо выплатить выигрыши, давал указание ФИО3 выплатить эти денежные выигрыши игрокам.

1 феврале 2018 года для расширения круга лиц, которые бы работали на него и обслуживали автоматы в г. Хабаровске он рассказал ФИО5 (в настоящее время в связи с замужеством сменила фамилию на ФИО17), проживавшей в г. Хабаровске, о своей деятельности и что в г. Биробиджане и в г. Хабаровске у него имеются автоматы, на которые есть документы от ООО «Вимком». После чего он предложил Варе под его руководством в г. Хабаровске обслуживать автоматы, которые уже были установлены Настей по городу и Хабаровскому району.Он рассказал ФИО29 В., что в её обязанности будут входить: поиск мест для установки автоматов, их инкассирование и техническое обслуживание, выплата выигрышей игрокам, передача ему или ФИО12 денег от работы терминалов, выполнять иные его указания для работы автоматов. За работу он предложил ФИО40 плату в размере от 30 000 рублей в месяц и в дальнейшем определенный процент от выручки работы автоматов в г. Хабаровске, а также выплату по 5 000 рублей с установки автомата на новом месте.

После того, как ФИО40 согласилась, ФИО12 подготовил и передал ей документы от ООО «Вимком», а именно трудовые договора, договора аренд мест под установку автоматов, а также копии документов ООО «Вимком» на биржевые терминалы.

В личном кабинете в программе «Робот» на сайте <адрес>.net. в своем мобильном телефоне он видел текущее техническое состояние автоматов, отслеживал поступление денежных средств, мониторил кому необходимо выплатить выигрыши и давал указание ФИО29 В. о выплате выигрышей.

ФИО5 с 1 февраля 2018 года по 06 июня 2018 года на территории г. Хабаровска под его руководством обслуживала автоматы. Он контролировал работы ФИО40 по телефону каждый день или лично при встрече.

17 мая 2018 года его, ФИО12 и ФИО100 задержали в г. Биробиджане за незаконную организацию и проведения азартных игр на территории Еврейской автономной области, где после задержания их незаконная деятельность была прекращена сотрудниками правоохранительных органов. При этом в г. ФИО5 продолжала под его руководством обслуживать автоматы, пока 6 июня 2018 года не была задержана сотрудниками полиции в г. ФИО107. Все установленные и работающие автоматы на территории г. Комсомольск-на-Амуре обслуживал ФИО14. Поломок компьютерного оборудования терминалов у ФИО14 не возникало. Если возникали серьезные поломки компьютерного оборудования терминалов работавших в г. Хабаровске, то по его указанию или самостоятельно ФИО3 и ФИО29 В. привлекали на ремонт оборудования специалистов-компьютерщиков, а именно Нагаевского Вячеслава, который работал в фирме занимающейся ремонтом компьютерного оборудования терминалов, или к Андрею, фамилию его он не знает, он являлся директором фирмы занимающейся ремонтом компьютерного оборудования терминалов. При этом ни Вячеслав,

ни Андрей не были осведомлены, что имеющиеся у него терминалы являлись игровыми и не знали о его игорной деятельности.Вячеславу и Андрею оплачивался ремонт компьютерного оборудования терминалов согласно фирменным расценкам. В связи с тем, что ФИО3 в марте 2018 года отказалась работать на него и обслуживать терминалы, он решил найти нового работника. ФИО12 предложил ему кандидатуру ФИО154, проживавшей в г. Хабаровске.В марте 2018 года он предложил ФИО78 работать на него. Кристина обещала подумать над его предложением, после чего отказалась. Денежные средства, полученные от работы автоматов в г. Комсомольск-на-Амуре и в г. Хабаровске, он делил между всеми своими работниками, согласно договоренности об оплате их работы. Всей организацией и работой автоматов на территории Еврейской автономной области и Хабаровского края руководил лично он. Иных руководителей данной деятельности не было. Работники подчинялись ему (том № 21 л.д. 294-303).

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО12, следует, что он дружит с Свидетель №2 и Свидетель №1. Они вместе занимаются спортом, у них имеются общие дела, в том числе бизнес-проекты.В декабре 2016 года ФИО98 сообщил ему и ФИО100, что решил приобрести игровые терминалы для азартных игр на деньги и заниматься игорной деятельностью в г. Биробиджане.Сергей рассказал, что для организации и проведения данной деятельности посредством игровых автоматов требуются обычные платежные терминалы с возможностью выхода в сеть «Интернет», программное обеспечение для осуществления игрового процесса и специализированный сайт на котором осуществляется игровой процесс.Сергей сказал, что ему одному будет трудно организовать и проводить эту деятельность, так как требуется постоянное обслуживание автоматов, поиск новых мест для их установки, постоянная их транспортировка, постоянно подготавливать документы для работы автоматов под видом биржевых. В связи с чем, ФИО98 предложил ему и ФИО100 вместе с ним проводить игорную деятельность.Так как эта деятельность является прибыльной, он и ФИО100 согласились, после чего между собой для полного понимания того как будет организована ими их работа, они распределили между собой обязанности.

Они определились, что ФИО98 будет организовывать и координировать всю работу, так как больше остальных знал, как должна быть организована данная деятельность автоматов.Он будет заниматься составлением документов для установки терминалов (составлять трудовые договора, составлять и заключать договора аренд мест в помещениях для установки автоматов), подыскивать места для установки терминалов, представляться владельцем терминалов. Кроме того, ФИО98, ФИО100 и он определились что, в случаях изъятия игровых терминалов сотрудниками полиции, он будет представляться представителем владельца терминалов и получать терминалы обратно.Свидетель №1 должен был представляться представителем владельца терминалов, подыскивать места для установки терминалов, инкассировать и осуществлять их техническое обслуживание, выплачивать выигрыши игрокам.

В январе 2017 года ФИО98 приобрел данные терминалы и документы к ним от ООО «Вимком»Так как он плохо разбирается в компьютерном оборудовании, он не занимался программным и техническим обслуживанием терминалов. Этим занимались ФИО98 и ФИО100

Он знает, что ФИО98 через свой мобильный телефон в личном кабинете на сайте <адрес>. через программу «Робот» мог отслеживать состоянием терминалов, процессы поступления денег от игроков и выдачи им денег в качестве выигрышей, отслеживать иные процесс происходившие в процесс игр на терминалах. У него тоже был удаленный доступ к терминалам для мониторинга их работы, но в основном все отслеживал ФИО98 и давал указания ему и ФИО102, а потом и другим работникам, которые обслуживали терминалы, что надо сделать для их работы или выплаты выигрышей игрокам.

Игровой процесс в терминале осуществлялся только через сеть «Интернет» в связи с чем в каждом терминале были модемы сим-картами, были зарегистрированы на ФИО98 на него и ФИО111, а потом и на остальных работников – ФИО14, ФИО3, ФИО29 В.

Документы для работы терминалов представляли из себя учредительные документы ООО «Вимком» и иных организаций, согласно которым ООО «Вимком» представлялось

право документально осуществлять дилинговую деятельность через игровые терминалы, которые назывались биржевыми терминалами.Учредителей, руководителей или работников ООО «Вимком» он не знает.Представляясь представителями ООО «Вимком» по трудовым договорам он и Свидетель №1 заключали договоры аренд мест под установки терминалов в кафе, магазинах, автомойках и иным местах на территории <адрес>.В январе 2017 года терминал для игр был установлен в баре «Вобла» принадлежащем ФИО98 в <адрес>, после чего они подыскали места и установили такие же терминалы в следующих помещениях: на первом этаже торгового центра «ЦУМ», расположенного по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащего ИП ФИО53;в кафе «Закусочная», расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ООО «ЖилТоргСнаб»;в магазине № , расположенном по адресу:Еврейская автономная область, <адрес> «А», принадлежащем ООО «ЖилТоргСнаб»;в магазине «У Кати» расположенном по адресу:Еврейская автономная область, <адрес> «А», принадлежащем ИП ФИО54;в магазине «Продуктовый» расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ИП ФИО54;в автомойке «STORM» расположенной по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащей ИП ФИО55; в автомойке «Автобаня «Матадор»» расположенной по адресу:Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащей ФИО56 С.Л.;в автомойке «Радуга» расположенной по адресу:Еврейская автономная область, <адрес> «А», принадлежащей ФИО57;в кафе «Ани» расположенном по адресу:Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ФИО58;в кафе «Ани» расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ИП ФИО58;- на первом этаже в коридоре здания расположенного по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащего ИП ФИО59;в коридоре здания расположенного по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, арендованного ИП ФИО110 О.К.;в кафе «Lairpabbar» расположенном по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ООО «Юнэкс»;в магазине «Магнат» расположенном по адресу:Еврейская автономная область, <адрес>, принадлежащем ИП ФИО60

При установке терминалов для игр ФИО100 и он предоставляли арендодателям документы на терминалы, согласно которым, терминалы назывались биржевыми, при этом, они не говори, что они являлись терминалами для игр.

Терминалы выглядели как обычные платежные терминалы на подобии тех, через которых пополняется счет на мобильном телефоне или переводятся денежные средства. Терминалы были оснащены компьютерным оборудованием, в том числе сенсорными мониторами и устройством для приема-выдачи денег.

Техническим обслуживанием терминалов в Еврейской автономной области занимались ФИО98 и ФИО100, но при возникновении серьезных поломок терминалов, ремонт оборудования проводился компьютерщиками ФИО16 и ФИО19, которые не были осведомлены и том, что терминалы является игровыми терминалами.При изъятии терминалов сотрудниками полиции в г. Биробиджане и п. Смидовичи он представлялся сотрудникам полиции представителем ООО «Вимком» и разъяснял, что терминалы не игровые, а биржевыми. Он также предоставлял сотрудникам полиции документы на терминалы и после проверок получал терминалы и деньги, изъятые из них, под расписки.В мае 2017 года ФИО98 предложил установить терминалы в <адрес> и они, то есть он, ФИО98 и ФИО100 поехали в <адрес> для того, чтобы подыскать человека, который бы обслуживал терминалы, и находил места для их установки.В <адрес> ФИО98 предложил своему родственнику – ФИО14 работать на него, то есть обслуживать терминалы, которые они собирались направить в <адрес>. ФИО98, ФИО100 и он рассказали ФИО37, что у них на территории <адрес> имеется терминалы для игр на деньги и по документам они числятся биржевыми терминалами.После того, как ФИО37 согласился работать на ФИО98 и в целом вместе с ними, то с июня 2017 года по начало 2018 год, точно он не помнит дату, ФИО14 обслуживал в <адрес> терминалы, которые находились по адресам:в магазине «Рассвет», расположенном по адресу: Хабаровский край, <адрес>, принадлежащем ООО «Ми М»;в кафе «Таверна», расположенном по адресу: Хабаровский край, <адрес>, кор. 5, принадлежащем ООО «Эра».

По указанию ФИО98 для установки терминалов в г. Комсомольск-на-Амуре, он подготовил трудовой договор на ФИО37, договора аренд мест и пакет документов от ООО «Вимком», которые ФИО100 передал ФИО14.

Работу ФИО14 по обслуживанию терминалов контролировал ФИО98, которому ФИО37 отчитывался и отсылал деньги, полученные от работы терминалов. Заработную плату ФИО14 ФИО98 определял сам.

Летом 2018 года, точно месяц он не помнит, для получения большей прибыли от работы терминалов, ФИО98 решил установить терминалы в г. Хабаровске, после чего предложил ФИО3 Насте, проживающей в г. Хабаровске обслуживать игровые терминалы.

После того, как Настя согласилась работать на ФИО98 и в целом вместе с ними, то с августа 2017 года, с тех пор, как в г. Хабаровск ими были переданы терминалы, до марта 2018 года она обслуживала терминалы, которые находились по адресам:в бильярдном клубе «Рафаэлла», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, принадлежащем ООО «Рафаэлла»;в кафе «Два льва», расположенном по адресу:Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. ФИО61, <адрес>, кор. 1, принадлежащем ООО «Золотой лев»;в кафе «Китай Город», расположенном по адресу:Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, принадлежащем ООО «Трио»;в кафе «Фуюань», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, принадлежащем ООО «Восток 27»;в кафе «Фуюань», расположенном по адресу: Хабаровский ФИО23, г. ФИО107, <адрес>, кор. 1, принадлежащем ООО «Восток 27»;на первом этаже здания расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, принадлежащем ФИО62;в магазине «Разливных напитков», расположенном по адресу:Хабаровский край, <адрес>, в 45 метрах на запад от жилого <адрес> «А» по <адрес>, принадлежащем ИП ФИО63;в магазине расположенном по адресу:Хабаровский край, <адрес>, принадлежащем ФИО64

Где и какие терминалы были установлены по времени, он не помнит. Терминалы постоянно переставлялись.

По указанию ФИО98 для установки терминалов в г. Хабаровске он А.В. подготовил трудовые договора на ФИО3, договора аренд мест и пакет документов от ООО «Вимком», которые были переданы Насте.

Работу ФИО3 по обслуживанию терминалов контролировал ФИО98, которому она отчитывалась. По просьбе ФИО98 и по своей личной инициативе, так как он часто бывал в г. Хабаровске, а также имел близкие отношения с Настей, он интересовался её работой с терминалами.Деньги от работы терминалов ФИО3 собирала и ежемесячно передавала либо лично ФИО98, либо ему, когда он находился в г. Хабаровске. Все деньги от работы терминалов ФИО98 собирал и делил между ними за работу. Часть денег уходила на поддержание работы терминалов, на аренду мест и ремонт и на иные расходы, связанные с терминалами. В конце января 2018 года,он предложил ФИО98 взять на работу по обслуживанию терминалов в г. ФИО5. После чего в г. Хабаровске 01 февраля 2018 года ФИО98 и он встретились с ФИО29 В., где ФИО98 предложил ей работать на него, то есть обслуживать терминалы, которые уже были установлены у них в г. Хабаровске и Хабаровском районе. ФИО98 и он рассказали ФИО40 об организации их деятельности, рассказали, что у них имеются документы, которые определяют терминалы как не игровые, а биржевые, поэтому они их свободно расставляют по договорам аренд, не поясняя арендодателям, что на самом деле это терминалы для игр на деньги.

После того, как ФИО29 В. согласились работать на ФИО98 и в целом вместе с ними, то с февраля 2018 года по 06 июня 2018 обслуживала в г. Хабаровске и Хабаровском районе уже установленные ранее работниками ФИО98 терминалы.

Техническим обслуживанием игровых терминалов в г. Хабаровске и Хабаровском районе занимались как ФИО3, так и ФИО29 В., но при возникновении серьезных поломок терминалов, ремонт оборудования проводился компьютерщиками, из которых он помнит только специалиста по имени Слава. Никто из специалистов не был осведомлен и том, что терминалы является игровыми терминалами, и что они занимаются запрещенной

деятельностью.В марте 2018 года он предложил ФИО98 для обслуживания терминалов в г. Хабаровске кандидатуру ФИО155. После чего ФИО98 встретился с ней, и она вроде бы согласилась. Он даже составил трудовой договор на неё от ООО «Вимком», но потом Кристина отказалась, так как её парень, с которым она встречалась, запретил ей обслуживать терминалы для игр на деньги. Работой игровых терминалов на территории Еврейской автономной области и Хабаровского края руководил лично ФИО98, иных руководителей данной деятельности не было том № 22 л.д. 248-255).

Из оглашенных показаний ФИО17 (в настоящее время фамилия изменена на ФИО156.) следует, что в конце января 2018 года ФИО12 рассказал ей, что он со своими друзьями, среди которых был Свидетель №2, занимается игорной деятельность, а именно они владеют игровыми автоматами для азартных игр на деньги, которые расставлены в г. Биробиджане и в г. Хабаровске.В связи с тем, что в январе 2018 года она искала работу, ФИО12 предложил ему работать вместе с ними, а именно ФИО31 предложил ему следить за игровыми автоматами, обеспечивать их постоянную работу, организовывать их техническое обслуживание, инкассировать и собирать с них деньги для формирования кассы и передачи ее Свидетель №2 или ему (ФИО12), выполнять иную работу, связанную с деятельностью игровых автоматов.ФИО12 пообещал ей заработную плату за её работу в размере 30 000 рублей в месяц. Эта сумма была не окончательна, так как зависела от количества игровых автоматов, которые она должна была обслуживать в г. Хабаровске и искать новые места для их установки.Её обязанности и условия работы ей кратко по телефону объяснил ФИО12, который пояснил, что на днях она должна встретиться с Свидетель №2, который ей подробно расскажет о её предстоящей работе.01 февраля 2018 года в кафе «Рафаэлла» по <адрес> в г. Хабаровске она встретилась с Свидетель №2.ФИО41 рассказал, что у него есть игровые автоматы в г. Биробиджане и г. Хабаровске, которые обслуживают работники, работающие на него в качестве администраторов этих автоматов. Деятельность, которой он занимается, и работа игровых автоматов запрещена, но у него имеются документы от ООО «Вимком», которые определяют игорную деятельность как биржевую. Поэтому он свободно устанавливает игровые автоматы, которые открыто работают. Сотрудники полиции изымают игровые автоматы, но после того, как им предоставляют документы на игровые автоматы, в которых автоматы указаны как биржевые, а их деятельность как биржевой, сотрудники полиции обратно выдают изъятые автоматы. Кроме того, терминалами можно управлять удаленно через интернет по специальной программе, и, в случаях необходимости, когда их могут изъять сотрудники полиции, работу игровых автоматов можно отключать удаленно. Игровые автоматы предназначены для азартных игр на деньги. Для игры игрок вносит деньги через купюроприемник в терминал. В ходе игры игроки могут выиграть и проиграть свои деньги. При выигрыше, игрок может получить свой выигрыш, который игровой автомат автоматически выдает через купюроприемник. Если денег для выдачи нет, или по техническим причинам автомат не может выдать деньги игроку, то работник, который обслуживает игровой автомат, должен сам выдать игроку его выигрыш.Игровые автоматы необходимо было инкассировать, а именно выгружать деньги, полученные от игроков в процессе игры, и загружать деньги для выдачи игрокам в качестве выигрыша.Загруженные и выгруженные из автоматов деньги необходимо было подсчитывать, вести их учет, а также вести учет расходов связанных с работой автоматов, таких как плата аренды мест под установку автоматов, ремонт терминалов и другие расходы. Каждый месяц деньги, полученные от работы терминалов, она должна была передавать ФИО98 или ФИО12Для установки терминалов необходимо было подыскивать места в кафе, барах, магазинах, автомойках и других местах с большим пребыванием людей и, договариваясь об их установки, показывать документы от ООО «Вимком» сообщая, что устанавливается не игровой, а биржевой автомат.ФИО98 сказал, что он берет её на работу, и будет являться её начальником. Он будет давать ей указания по её работе и все рабочие вопросы, связанные с работой игровых терминалов, она будет решать с ним. Так как он находился в г. Биробиджане, а ФИО12 часто бывал в г. Хабаровске, то она могла неотложные вопросы по работе терминалов решать с ФИО12Так как ФИО98 давно занимался игорной деятельностью, владел сетью игровых автоматов, имел большие связи и не имел проблем с полицией, она считала, что её работа в качестве администратора игровых автоматов будет безопасна для неё и согласилась работать на ФИО98ФИО12 предоставил ей документы от ООО «ВИМКОМ», а именно трудовой договор на неё, договора аренд под установку терминалов с незаполненными данными на арендодателя и оттисками печатей ООО

«Вимком», подписью директора данного общества.Сама она трудовых отношений с ООО «Вимком» не имела и представителей данного общества не видела и не знает.Для отслеживания технического состояния игровых автоматов ФИО98 установил ей в телефон программу, в которой отображались группы игровых автоматов в г. Хабаровске с указанием их текущего рабочего состояния. На ФИО98 в г. Хабаровске работало несколько администраторов обслуживающих игровые автоматы. Она знает, что администратором работала девушка по имени Настя и ФИО8. У каждого администратора была своя группа игровых автоматов для обслуживания, которая отображалась в специальной программе «Робот».Игровым автоматом являлся обычный платежный терминал с купюроприемником, сенсорным монитором, модемом для связи с интернетом и системным блоком, на жесткий диск которого была установлена специальная игровая программа, которая через интернет связывалась с игровым сайтам для осуществления процесса азартной игры на деньги. Без подключения к сети интернет игровой автомат не работал.По указанию ФИО98 в феврале-марте она приобретала сим-карты Билайн, которые регистрировала на себя, и установила их в модемы игровых автоматов. Когда она начала работать по обслуживанию игровых автоматов, то они уже были расставлены по точкам, а именно в кафе и магазинах г. Хабаровска.Она помнит, что игровые автоматы были расставлены в бильярдном клубе «Рафаэлла» по <адрес>, в кафе «Два льва» по ул. Павла Морозова. Примерно в марте-апреле 2018 года по указанию ФИО98 Ей были переданы игровые автоматы, которые находились в магазине <адрес> и в магазине <адрес>.Со слов владельцев данных заведений, а также со слов ФИО12, она знает, что до неё игровые автоматы, принадлежащие ФИО98, устанавливали и администраторами по обслуживанию являлись Настя, фамилию её не знает, но лично с ней знакома, хотя отношения не поддерживает, и ФИО8, который передавал ФИО17 ключи от игровых автоматов, рассказывал, как их обслуживать.Для установки игрового автомата составлялся договор аренды места в помещении. Договор составлялся между арендодателем, куда устанавливался терминал, и ООО «Вимком», которое было зарегистрировано в г. Москва, от имени которого устанавливались игровые автоматы. Арендодателю предоставлялся пакет документов на терминал от ООО «ВИМКОМ». По документам игровые автоматы являлись биржевыми терминалами для операций с ценными бумагами.Договора аренд от ООО «Вимком» и иные документы для терминалов ей предоставлял ФИО12Если игровой автомат по каким-то причинам ломался, то она вызывала техника – Славу, данные которого предоставил ей ФИО98 Техник ремонтировал купюроприемники, диспенсеры, мониторы, устраняли системные ошибки. Если Слава не мог отремонтировать или приехать на место, то она отдавала на ремонт не исправное компьютерное оборудование в компанию по ремонту компьютерного оборудования.

Работа техника оплачивала она по факту выполнения работ. Она вела кассу, учет расхода и прихода денег от работы игровых автоматов в г. Хабаровске, которые были записаны в её программе на телефоне, а также расходы на их содержание. Кассу она также вела в блокноте, который сожгла в июне 2018 года. Подсчет кассы, денежных средств осуществлялся в конце каждого месяца до первого числа по приезду в г. Хабаровск ФИО98 или ФИО12, которым она передавала всю выручку.Выручка от работы игровых автоматов за месяц у неё составляла около 60 000 р.Администратором по обслуживанию игровых автоматов под руководством ФИО98 она работала с 01 февраля 2018 по 06 июня 2018 года. ФИО98 связывался с ней по телефону и контролировал её работу, выясняя, что она сделала, давал ей указания отремонтировать терминал, перевезти игровые автоматы, выплатить игрокам выигрыши и другое.

По предъявлении фонограммы № .wav. по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от 31.01.2018, свидетель ФИО17 пояснила, что это разговор между ней и ФИО12 31 января 2018 году, в ходе которого ФИО31 предложил ей работу по обслуживанию терминалов и сказал, что все по телефону он ей не может рассказать о её работе, поэтому приедет Свидетель №2 и все ей подробно расскажет.

По предъявлении фонограммы № .wav. по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от 09.03.2018, свидетель ФИО17 пояснила, что это разговор между ней и ФИО12, в котором ФИО31 спрашивает, остались ли у неё договоры аренд от ООО «ВИМКОМ» для их заключения с арендаторами в <адрес> для установки игрового автомата.Ранее администратором обслуживающим игровой автомат, который был установлен

в <адрес>, являлся ФИО109 ФИО157 но по указанию ФИО98, игровой автомат был передан на обслуживание ей. ФИО109 ФИО158 передал ФИО17 ключ от игрового автомата, установленного вс. Дружба, после чего данный терминал был отражен в программе на телефоне монитора состояния. Голос ФИО17 обозначен как «В», голос ФИО12 «АВ» (том № 33, л.д. 225-241).

16.10.2019 следователем осмотрены документы - материалы уголовного дела № 11802990001000008, осмотром уставлено, что в материалах данного уголовного дела в числе других документов содержатся: протокол допроса подозреваемой ФИО17 на 17 листах; протокол проверки показаний на месте от 27.07.2019 на 8 листах; протокол допроса обвиняемой ФИО17 от 28.07.2019 на 4 листах;постановление о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия от 09.07.2018 на 3 листах; постановление о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия от 08.08.2018 на 3 листах; постановление о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия от 17.09.2018 на 4 листах;постановление о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия от 02.10.2018 на 4 листах; постановление о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия от 12.11.2018 на 4 листах; постановление о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия от 11.12.2018 на 3 листах;постановление о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия от 12.02.2019 на 3 листах; постановление о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия от 12.03.2019 на 3 листах; постановление о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия от 09.04.2019 на 3 листах;постановление о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия от 22.04.2019 на 4 листах; запрос от 21.03.2019 № 201-19/210 на 2 листах; поручение об организации проведения предварительного следствия от 10.04.2019 на 1 листе; сопроводительное письмо от 30.11.2018 на 2 листах; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от 29.11.2018;на 4 листах; постановление № 25 от 28.02.2018 на 2 листах; постановление № 24 от 28.02.2018 на 2 листах; постановление № 23 от 28.02.2018 на 2 листах; постановление № 43 от 10.03.2017 на 2 листах; постановление № 45 от 10.03.2017 на 2 листах; постановление № 8 от 09.09.2017 на 2 листах; постановление № 7 от 09.09.2017 на 2 листах; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 28.11.2018 на 2 листах; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 28.11.2018 на 2 листах; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 28.11.2018 на 2 листах; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 28.11.2018 на 2 листах; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 28.11.2018 на 2 листах; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 28.11.2018 на 2 листах; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителя от 25.10.2018 на 1 листе; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителя от 25.10.2018 на 1 листе; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителя от 25.10.2018 на 1 листе; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителя от 26.11.2018 на 1 листе; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителя от 26.11.2018 на 1 листе; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителя от 26.11.2018 на 1 листе; Справка о проведении ОРМ ПТП от 04.09.2017;Справка о проведении ОРМ ПТП от 16.09.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП от 19.09.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП от 20.09.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП от 24.09.2017; Справка о проведении ОРМ

ПТП от 30.09.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП от 04.10.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП от 06.10.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП от 10.10.2017;Справка о проведении ОРМ ПТП от 28.10.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП от 07.11.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП от 02.12.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП от 04.12.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП от 06.10.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП от 30.09.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП от 26.08.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП от 05.12.2017;Справка о проведении ОРМ ПТП от 23.08.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП от 26.08.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП от 27.08.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП от 28.08.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП от 02.09.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП от 03.09.2017; постановление о проведении процессуального действия в отсутствии понятых от 03.07.2018 на 1 листе; протокол осмотра предметов (документов) от 05.01.2019 на 103 листах; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10.02.2019 на 2 листах; постановление о приобщении к уголовному делу иных документов от 10.02.2019 на 9 листах; постановление о проведении процессуального действия в отсутствии понятых от 10.04.2019 на 1 листе; протокол осмотра предметов (документов) от 10.04.2019 на 11 листах; протокол осмотра предметов от 21.03.2019 на 10 листах; протокол осмотра предметов от 25.03.2019 на 20 листах; протокол осмотра документов от 31.05.2019 на 9 листах.

После произведенного осмотра с вышеуказанных документов выполнены копии, которые надлежащим образом заверены следователем и на 391 листах и соответствующим постановлением следователя от 16.10.2019 приобщены к уголовному делу в качестве иных документов (том № 3 л.д. 46-50, 51-54).

Также следователем 05.01.2019 осмотрены: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 04.05.2018; постановление о рассекречивании результатов ОРД от 04.05.2018; постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка» № 301 от 18.10.2017; постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка» № 37 от 17.01.2018; постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка № 41 от 17.01.2018; постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка» № 45 от 17.001.2018; постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка» № 49 от 17.01.2018; справка о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 18.10.2017; справка о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 17.01.2018; справка о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 17.01.2018; справка о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 17.01.2018; справка о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 17.01.2018; акт «проверочной закупки» от 23.10.2017; расписка ФИО81 о согласии в участии в ОРМ от 23.10.2017; объяснение ФИО81 от 23.10.2017; объяснение ФИО82 от 23.10.2017; объяснение ФИО83 от 23.10.2017; копия отснятых денежных купюр данных на проведение ОРМ «Проверочная закупка» от 23.10.2017;акт «Проверочной закупки» от 06.02.2018; объяснение ФИО81 от 06.02.2018; объяснение ФИО84 от 06.02.2018; объяснение ФИО85 от 06.02.2018; копия отснятых денежных купюр данных на проведение ОРМ «Проверочная закупка» от 06.02.2018; акт «Проверочной закупки» от 06.02.2018; объяснение ФИО81 от 06.02.2018; объяснение ФИО84 от 06.02.2018 объяснение ФИО85 от 06.02.2018;копия отснятых денежных купюр данных на проведение ОРМ «Проверочная закупка» от 06.02.2018; акт «Проверочной закупки» от 06.02.2018; объяснение ФИО81 от 06.02.2018; объяснение ФИО84 от 06.02.2018; объяснение ФИО85 от 06.02.2018; копия отснятых денежных купюр данных на проведение ОРМ «Проверочная закупка» от 06.02.2018; акт «Проверочной закупки» от 06.02.2018; объяснение ФИО81 от 06.02.2018; объяснение ФИО84 от 06.02.2018; объяснение ФИО85 от 06.02.2018; копия отснятых денежных купюр данных на проведение ОРМ «Проверочная закупка» от 06.02.2018; конверт с денежными средствами изъятый в ходе ОРМ «Проверочная закупка» в сумме 1 600 рублей; конверт с денежными средствами изъятый в ходе ОРМ «Проверочная закупка» в сумме 1 700 рублей; конверт с денежными средствами изъятый в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 1 100 рублей; компакт диск DVD-R № 1941; компакт диск DVD-R № 1918; постановление о рассекречивании результатов ОРД от 26.03.2018; постановление о рассекречивании ОРД от 20.02.2018; копия постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 26.03.2018; копия постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 26.03.2018; копия постановления ограничивающее конституционные права граждан № 44 от 10.03.2017; копия постановления ограничивающие

конституционные права граждан № 6 от 06.09.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от 10.05.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от 11.05.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от 13.05.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от 15.05.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от 16.05.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от 17.05.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от 18.05.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от 19.05.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от 20.05.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от 22.05.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от 23.05.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от 25.05.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от 26.05.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от 28.05.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от 29.05.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от 31.05.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от 03.06.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от 07.06.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от 15.06.2017; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ

Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП

проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; компакт-диск № 1938 DVD-R с информацией о переговорах гр. Свидетель №2; компакт-диск DVD-R № с информацией о переговорах гр. Свидетель №2; компакт-диск DVD-R № 1953 с информацией о переговорах гр. Свидетель №2

Осмотренные документы и предметы признаны и приобщены к уголовному делу № 41902990001000024 в качестве иных документов, хранятся при уголовном деле (в материалах дела), за исключением конверта с денежными средствами изъятыми в ходе ОРМ «Проверочная закупка» в сумме 1 600 рублей; конверта с денежными средствами изъятыми в ходе ОРМ «Проверочная закупка» в сумме 1 700 рублей; конверта с денежными средствами, изъятыми в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 1 100 рублей, которые хранятся в камере вещественных доказательств СУ СК России по Еврейской автономной области.

Компакт-диск № 1938 DVD-R с информацией о переговорах гр. Свидетель № 2; компакт-диск DVD-R № 1845 с информацией о переговорах гр. Свидетель №2; компакт-диск DVD-R № 1953 с информацией о переговорах гр. Свидетель № 2, постановлением от 10.02.2019 признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № 41902990001000024, хранятся при уголовном деле (в материалах уголовного дела)(том № 11 л.д. 82-188).

10.04.2019 следователем осмотрены: сопроводительное письмо ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление о предоставлении результатов ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление № о продлении ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление № о продлении ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление № о продлении ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление № о проведении ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление № о проведении ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление № о проведении ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление № о проведении ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление о рассекречивании сведений от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление о рассекречивании сведений от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление о рассекречивании сведений от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление о рассекречивании сведений от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление о рассекречивании сведений от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление о рассекречивании сведений от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление о рассекречивании сведений от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление о рассекречивании сведений от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление о рассекречивании сведений от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление о рассекречивании сведений от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление о рассекречивании сведений от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление о рассекречивании сведений от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление о рассекречивании сведений от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление о рассекречивании сведений от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление о рассекречивании сведений от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП

Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №

проведении ОРМ ПТП Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 1 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 1 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о

ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 1 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о прведении ОРМ ПТП Свидетель № 1 от ДД.ММ.ГГГГ;Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 1 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 1 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 1 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 1 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель № 1 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о проведении ОРМ ПТП ФИО12

В соответствующем слоте в телефоне установлена SIM-карта оператора связи МТС с номером абонента +7 №

При участии ФИО8 среди имеющихся контактов, записанных в телефоне, обнаружены следующие контакты:

- ФИО159 с номером +7 (№;

- ФИО44 с номером +7 №

- ФИО44 ФИО160 с номером +7 №

- ФИО161 с номером +№;

- ФИО6 с номером +7 (№;

- ФИО162 с номером +№;

- ФИО163 ФИО44 с номером +7 №;

- ФИО164 с номером +7 №;

- ФИО7 с номером №.

Среди видеофайлов и файлов изображений в телефоне имеются файлы изображения, на которых, как заявил ФИО8, вместе с ним запечатлены ФИО12, Свидетель №2 и Свидетель №1, с которыми у него дружеские отношения

(том № 34 л.д. 226-235)

В ходе осмотра документов 25.03.2019, следователем осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО8 по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, в том числе ноутбуку «MacBookAir», модель A1466 s/n: FVFVP5RAJ1WK.

На рабочем столе ноутбука «MacBookAir», модель A1466 s/n: FVFVP5RAJ1WK имеются папка «ФОТО» с вложенными файлами, среди которых имеются следующие:

- IMG_1453.JPG, создан 01 января 2017 года в районе <адрес>, в <адрес>. На файле изображения имеется изображение лиц, похожих на Свидетель №2, Свидетель №1, ФИО12, ФИО8;

- IMG_1829.JPG, создан 11 февраля 2017 года. На файле изображения имеется изображение лиц, похожих на Свидетель №1, ФИО12, ФИО8;

- IMG_2365.JPG, создан 01 апреля 2017 года. На файле изображения имеется изображение лиц, похожих на Свидетель №2, Свидетель №1, ФИО12, ФИО8;

На рабочем столе имеется папка «Контакты». При просмотре информации в папке в ней находятся телефонные номера лиц, в том числе:

ФИО9 + №;ФИО165 ФИО44 + №;ФИО166 +7 №; ФИО167 +№; ФИО168 + 7 №;ФИО40 +№;ФИО44 ФИО169 + №;ФИО170 +7 №;ФИО171 + №;ФИО6 + №;Изготовление Печатей + №ФИО172 + №;ФИО173 + №ФИО174 +7 №;ФИО175 ФИО44 +№;ФИО176 + №;ФИО7 + №;ФИО177 8 №;ФИО178 + № (том № 34 л.д. 239-258).

31.05.2019 следователем осмотрены документы, поступившие по запросу следователя о предоставлении информации о сообщениях между абонентами и абонентскими устройствами на постановление Биробиджанского районного суда от 26.03.2019 из ПАО «МТС».

Сопроводительное письмо на 2-х бумажных листах формата А4, согласно которому следователю предоставляется информация о соединениях абонентских номеров.

К сопроводительному письму прилагается оптический компакт-диск в двух запечатанных конвертах (в первом конверте вложен второй конверт). На первом конверте имеется надпись «к у/д 11802990001000008» и оттиски печатей ПАО «МТС».

Оптический компакт-диск CD-R № LH3155WE16101474D4, на фронтальной стороне которого имеются надписи, среди которых «№ 82 у/д 11802990001000008 5 приложений».

При просмотре оптического компакт-диска CD-R № LH3155WE16101474D4 на автоматизированном рабочем месте, на диске имеются 5 текстовых файла формата «xlsb», которые начинаются с файла «014401 ПУД № 11802990001000008 (1099505), прил. 1» и заканчиваются файлом «014401 ПУД № 11802990001000008 (1099505), прил. 5».

номера, зарегистрированные на Свидетель №2

- файл «014401 ПУД № 11802990001000008 (1099505), прил. 1» содержит текстовую информацию в виде таблицы о соединениях абонентских номеров № за период с 08.08.2018 00:00:00 по 08.02.2019 23:59:59.

Информации, представляющей интерес для следствия, не установлено.

номера, зарегистрированные на ФИО110 ФИО179.

- файл «014401 ПУД № 11802990001000008 (1099505), прил. 2» содержит текстовую информацию в виде таблиц о соединениях абонентских номеров № за период с 01.01.2018 00:00:00 по 01.07.2018 23:59:59

№ записан в телефонной книге Свидетель №2, как Бар, в ходе следствия установлено, что данным номером пользовался ФИО15

№ записан в телефонной книге Свидетель № 2, как ФИО180 1, в ходе следствия установлено, что данным номером пользовался ФИО12

Абонентский № имел соединения с номерами:

№ (Свидетель № 2); № (ФИО18 - ФИО86) с 08.02.2018 по 05.04.2018; № (ФИО29 ФИО181.) 02.02.2018 сообщение регистрировалось по базовой станции по адресу: РОССИЯ, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. <адрес>, <адрес>; Азимут 140 град; № (ФИО28 ФИО182 02.02.2018; № (ФИО88) 03.02.2018; № (ФИО89) с 03.02.2018; № (ФИО183) 08.02.2018;

№ записан в телефонной книге Свидетель № 2, как ФИО184, в ходе следствия установлено, что данным номером пользовалась ФИО90

В ходе следствия установлено, что номером № пользовался Свидетель №2

Абонентский № имел соединения с номерами:

- № (ФИО18 - ФИО86) с 31.01.2018 по 03.02.2018; № (ФИО18 зарегистрирован на ФИО12) с 01.01.2018 по 31.01.2018 24 раза; № (ФИО29 В.Б.) с 02.02.2018 по 03.02.2018. 02.02.2018 сообщение регистрировалось по базовой станции по адресу:РОССИЯ, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. <адрес>; Азимут 140 град; № (ФИО28 А.С.) с 26.01.2018 по 13.02.2018; № (ФИО8) с 16.01.2018 по 02.04.2018 48 раз; № (ФИО78) 01.04.2018; № (ФИО88) с 01.01.2018 по 02.04.2018; № (ФИО89) с 01.01.2018 по 01.04.2018; № (ФИО10) 09.02.2018; № (ФИО185 с 18.01.2018 по 18.04.2018; № (ФИО14) с 09.01.2018 по 09.02.2018 9 раз; № (ФИО16) с 08.01.2018 по 09.04.2018 27 раз; № (ФИО19) с 26.01.2018 по 29.03.2018 6 раз;

Файл «014401 ПУД № (1099505), прил. 3» содержит текстовую информацию в виде таблиц о соединениях абонентского номера № за период с 18.02.2018 00:00:00 по 18.08.2018 23:59:59

Информации, представляющей интерес для следствия, не установлено.

номера, зарегистрированные на ФИО8

- файл «014401 ПУД № 11802990001000008 (1099505), прил. 4» содержит текстовую информацию в виде таблиц о соединениях абонентского номера № за период с 16.02.2018 00:00:00 по 16.08.2018 23:59:59

Информации, представляющей интерес для следствия, не установлено.

- файл «014401 ПУД № 11802990001000008 (1099504), прил. 5» содержит текстовую информацию в виде таблиц о соединениях абонентского номера № за период с 01.01.2018 00:00:00 по 01.07.2018 23:59:59

№ записан в телефонной книге Свидетель № 2, как Доцент, в ходе следствия установлено, что данным номером пользовался ФИО8

Абонентский № имел соединения с номерами № (Свидетель № 2) с 02.07.2017 по 30.12.2017; № (Свидетель № 1) с 04.07.2017 по 21.12.2017; № (ФИО12) с 11.10.2017 по 25.11.2017 и с 01.07.2017 по 16.12.2017; № (ФИО18, ФИО86) с 11.08.2017 по 23.12.2017 113 раз; № (ФИО18) с 01.07.2017 по 19.09.2017 124 раза; № (ФИО18) с 12.09.2017 по 29.12.2017 224 раза; № (ФИО79) 20.07.2017; 79098440001 ФИО186 16.12.2017; № (ФИО187 16.12.2017; № (Опер ФИО23 (ФИО112 тел книжка) 10.07.2017.

Осмотренные документы постановлением от 23.07.2019 признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № , хранятся при уголовном деле (в материалах уголовного дела) (том № 35, л.д. 248-256, том № 35, л.д. 276-282).

В ходе обыска произведенного 07.02.2019в жилой квартире, по месту пребывания ФИО3 (Хван) А.И. по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, изъят один лист проекта договора аренды от ООО «Вимком»(том 34, л.д. 88-92).

В ходе осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ осматривался документ являвшийся составной частью единого документа «ДОГОВОРА АРЕНДЫ» арендатором которого является ООО «ВИНКОМ», ОГРН № , зарегистрированное по адресу: Россия, <адрес>. Генеральный директор - ФИО11 Подписи и печати со стороны арендатора нет, реквизиты арендодателя не указаны.

Осмотренный предмет постановлением от 01.08.2019 признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу № 11802990001000008, хранится при уголовном деле (в камере вещественных доказательств СУ СК России по Еврейской автономной области) (том № 34, л.д. 95-99, л.д. 132).

В ходе обыска, произведенного 03.06.2019в помещениях, занимаемых ООО «Рафаэлла» по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, <адрес>, изъяты: договор аренды нежилого помещения от 01.03.2019 между ООО «Рафаэлла» и ООО «Вимком» на 2 листах; телефон Iphone модель A1778, ID: BCG-E3091A, IMEI №; договор аренды места между ООО «Рубин» и ООО «Вимком» без номера и даты на 6 листах с частично незаполненными графами; тетрадь в переплете бордового цвета с надписью «Аренда с 01.09.16 г.»(том № 32, л.д. 12-18).

10.06.2019 следователем осмотрены документы, изъятые в ходе обыска 03.06.2019 в помещениях ООО «Рафаэлла», а именно:

1. договор аренды нежилого помещения от 01.03.2018 выполненный на двух листах бумаги формата А4 с текстом на обеих страницах каждого листа.

Из содержания документа следует: договор аренды заключен между ООО «Рафаэлла» в лице ФИО91 и ООО «ВИМКОМ» в лице ФИО11 в г. ФИО107 01.03.2018 года.

Предметом договора аренды является площадь 1 кв.м в на первом этаже в здании по адресу: г. Хабаровск, <адрес> для размещения биржевого терминала.

В договоре прописаны права и обязанности арендодателя, права и обязанности арендатора, особые условия, срок действия и условия расторжения договора.

Реквизиты сторон: - «АРЕНДОДАТЕЛЬ» ООО «Рафаэлла», Юридический адрес: г. ФИО107, <адрес> № 40№, БИК №», ФИО91;

- «АРЕНДАТОР» ООО «ВИМКОМ» №, ФИО11

Договор скреплен подписями сторон: «арендодатель» - ФИО91 и «арендатор» - ООО «ВИМКОМ» ФИО11

Подпись «арендодателя» заверена мастичным оттиском печати синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью «Рафаэлла»».

Подпись «арендатора» заверена мастичным оттиском печати синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью «ВИМКОМ»»

2. договор аренды места №__ выполненный на шести листах бумаги формата А4 без даты.

Из содержания документа следует: договор аренды заключен между ООО «Рубин» в лице ФИО92 и ООО «ВИМКОМ» в лице ФИО11.

Предметом договора аренды является площадь в здании по адресу: г. ФИО107, <адрес> для размещения биржевого терминала.

В договоре прописаны права и обязанности арендодателя, права и обязанности арендатора, особые условия, срок действия и условия расторжения договора.

Реквизиты сторон:

- «АРЕНДОДАТЕЛЬ» ООО «Рубин», Юридический адрес: 680030, г. ФИО107, <адрес>, ОГРН №, ФИО92;

- «АРЕНДАТОР» ООО «ВИМКОМ» №, ФИО11

Договор скреплен подписями сторон: «арендодатель» - ФИО92 Подписи от имени «арендатора» - ООО «ВИМКОМ» ФИО11 не имеется.

Подпись «арендодателя» заверена мастичным оттиском печати синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью «Рубин»».

В графе ФИО11 имеется оттиск мастичной печати синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью «ВИМКОМ»»

3. тетрадь в переплете красного цвета с надписью на лицевой стороне обложки «ErichKrause».

На 1-ой странице в центральной её части имеется рукописная надпись «Аренда с 01.09.16 г.»

В тетради имеются записи о получении денежных средств за сдачу в аренду мест и помещений.

На 2-ой и 3-ей страницах имеется список АРЕНДАТОРОВ. В списке под номером «23» имеется запись следующего содержания: «Игральные аппараты 2 магазин 2 б/клуб», о том, что 2 игровых автомата находятся в бильярдном клубе.

На 49-ой странице имеется запись от 31.12.2017 о том, что аренда за два аппарата в б/к (бильярдном клубе) составляет 40 000.

На 51-ой странице имеется запись от 01.02.2018 о том, что аренда за терминалы в б/к (бильярдном клубе) за январь составляет 40 000.

На 54-ой странице имеется запись от 12.03.2018 о том, что аренда за аппараты за февраль составляет 40 000.

На 57-ой странице имеется запись от 01.04.2018 о том, что аренда за терминалы в б/к (бильярдном клубе) составляет 40 000.

На 64-ой странице имеется запись от 14.05.2018 следующего содержания: «15000 (за автоматы 3х5000 – ментам)»

На 66-ой странице имеется запись от 01.06.2018 о том, что аренда за аппараты в б/к (бильярдном клубе) за май составляет 38 000. Кроме игровых автоматов в тетради отдельно указаны - музыкальный аппарат, аппарат «груша» в бильярдном клубе. Осмотренные документы постановлением от 01.08.2019 признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № 11802990001000008, хранятся при уголовном деле (в камере вещественных доказательств СУ СК России по Еврейской автономной области) (том № 32, л.д. 20-41, том № 34, л.д. 132).

14.01.2020 следователем осмотрены материалы уголовного дела № 11802990001000008, при изучении которых в томе № 5 и томе № 10 обнаружены компакт-диски с результатами ОРМ, а именно: бумажный конверт с пояснительной надписью «оптический диск «CD-R», «инв 1845с, 1938», с аудиозаписями, скопированными в ходе осмотра с оптических дисков представленных по результатам проведенных ОРМ «ПТП» в отношении Свидетель № 2» При вскрытии в конверте обнаружен компакт-дис с надписью 1845, 1938. В ходе осмотра данного диска на иной диск произведено копирование его содержания. После осморта первый диск упаковывается в свою первоначальную упаковку, опечатывается бумажной биркой с оттиском печати «СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО отдел криминалистики № 9», на бирке ставят свои подписи следователь ФИО93 и следователь криминалист ФИО94 Скопированный диск упаковывается в бумажный конверт, на нем выполняется пояснительная надпись «оптический диск с аудиозаписями, скопированными в ходе осмотра с оптических дисков представленных по результатам проведенных ОРМ «ПТП» в отношении Свидетель № 2», который также опечатывается аналогичным образом.

В томе № 10 обнаружен бумажный конверт с пояснительной надписью «оптический диск «CD-R», «инв 1941с, 2011», с аудиозаписями, скопированными в ходе осмотра с оптических дисков представленных по результатам проведенных ОРМ «ПТП» в отношении ФИО12» При вскрытии в конверте обнаружен компакт-дис с надписью 1941, 2011». В ходе осмотра данного диска на иной диск произведено копирование его содержания. После осморта первый диск упаковывается в свою первоначальную упаковку, опечатывается бумажной биркой с оттиском печати «СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО отдел криминалистики № », на бирке ставят свои подписи следователь ФИО93 и следователь криминалист ФИО94 Скопированный диск упаковывается в бумажный конверт, на нем выполняется пояснительная надпись «оптический диск с аудиозаписями, скопированными в ходе осмотра с оптических дисков представленных по результатам проведенных ОРМ «ПТП» в отношении ФИО12», который также опечатывается аналогичным образом.

В томе № 10 обнаружен бумажный конверт с пояснительной надписью «оптический диск «CD-R», «инв 1939, 2010», с аудиозаписями, скопированными в ходе осмотра с оптических дисков представленных по результатам проведенных ОРМ «ПТП» в отношении Свидетель №1» При вскрытии в конверте обнаружен компакт-дис с надписью 1939, 2010». В

ходе осмотра данного диска на иной диск произведено копирование его содержания. После осморта первый диск упаковывается в свою первоначальную упаковку, опечатывается бумажной биркой с оттиском печати «СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО отдел криминалистики № 9», на бирке ставят свои подписи следователь ФИО93 и следователь криминалист ФИО94 Скопированный диск упаковывается в бумажный конверт, на нем выполняется пояснительная надпись «оптический диск с аудиозаписями, скопированными в ходе осмотра с оптических дисков представленных по результатам проведенных ОРМ «ПТП» в отношении Свидетель №1», который также опечатывается аналогичным образом (том № 6 л.д. 21-27).

15.01.2020следователем осмотрены материалы уголовного дела № , при изучении которых в томе № 6 обнаружены 7 бумажных конвертов с компакт-дисками с результатами ОРМ, а именно:

бумажный конверт с пояснительной надписью «DVD-R № 1846 ». При вскрытии в конверте обнаружен компакт-диск с надписью № 1846. В ходе осмотра данного диска на иной диск произведено копирование его содержания.

бумажный конверт с пояснительной надписью «DVD-R № 1941». При вскрытии в конверте обнаружен компакт-диск с надписью № 1941. В ходе осмотра данного диска на иной диск произведено копирование его содержания.

бумажный конверт с пояснительной надписью «DVD-R № 1848». При вскрытии в конверте обнаружен компакт-диск с надписью № 1848. В ходе осмотра данного диска на иной диск произведено копирование его содержания.

бумажный конверт с пояснительной надписью «DVD-R № 2010». При вскрытии в конверте обнаружен компакт-диск с надписью № 2010. В ходе осмотра данного диска на иной диск произведено копирование его содержания.

бумажный конверт с пояснительной надписью «DVD-R № 2009». При вскрытии в конверте обнаружен компакт-диск с надписью № 2009. В ходе осмотра данного диска на иной диск произведено копирование его содержания.

бумажный конверт с пояснительной надписью «DVD-R № 1939». При вскрытии в конверте обнаружен компакт-диск с надписью № 1939. В ходе осмотра данного диска на иной диск произведено копирование его содержания.

бумажный конверт с пояснительной надписью «DVD-R № 2011». При вскрытии в конверте обнаружен компакт-диск с надписью № 2011. В ходе осмотра данного диска на иной диск произведено копирование его содержания (том № 6 л.д. 21-27).

Согласно заключению эксперта от 04.10.2018 (компьютерно-техническая судебная экспертиза), представленные на экспертизу объекты, а именно: машинные носители информации, представленные на экспертизу, в соответствии с требованиями ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике. Термины и определения»:

НЖМД1 (SeagateST320LT012 s/nW0V38NTV), НЖМД2 (SamsungST320LM001 s/n 2ZXJ9JG700506), НЖМД3(MaxtorSTM380811ASs/n 6PS3S50Z), Ф1 (SanDiskCruiserGlideSDCZ60 s/nB1150525230B), Ф2 (SanDiskSDCZ43 s/nBL171025266Z) - исправны;

НЖМД4 (WDCWD2500AAKXs/nWCC2EL235350) - не исправен, но работоспособен.

В памяти машинных носителей, представленных на экспертизу, воспроизведены экземпляры программного обеспечения:

- НЖМД1: MicrosoftWindowsXP ProfessionalRussian, DriverPackNotifier, WinRAR, Билайн Интернет Дома, MicrosoftWindowsInternetExplorer, MegaFonInternet, TeamViewer,

TeamViewer 12, Yota, ModemYOTA 4GLTE, HostlessUSB- модем Билайн, USB-модем Билайн, ZDServer, TouchSystemsUSBTool, Robot. SlotSoft.

- НЖМД2: Microsoft Windows 7 Ultimate Russian, DAEMON Tools Lite, DriverPack Notifier, БилайнИнтернетДома, 7-Zip, Intel Processor Graphics, TeamViewer 12, USB-модемБилайн, ZDServer, TouchScreen Driver, Robot. SlotSoft.

- НЖМД3: Microsoft Windows XPProfessional Russian, WinRAR, Microsoft Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Mozilla Maintenance Service, TeamViewer 12, USB-модемБилайн, ZDServer, SAW USB Drivers for W2k/XP, TouchSystems USB Tool, Robot.SlotSoft.

- НЖМД4: Microsoft Windows XP Professional Russian, Adobe Flash Player ActiveX, Atheros AR81 Family Gigabit/Fast Ethernet Driver, Dynu IP Update Client, WinRAR, Google Chrome, 7-Zip, ValidatorManager, ITL Validator Manager, Microsoft Windows Internet Explorer, Realtek Ethernet Diagnostic Utility, MegaFon Internet, TeamViewer 11, Yota, Modem YOTA 4G LTE, CPiPs, TouchSystems USB Tool, Robot.SlotSoft.

- Ф1, 2 - зарегистрировано воспроизведение тождественных экземпляров программного обеспечения: LinuxUbuntu14.04.2 LTS(представлен в виде сжатого загружаемого образа (filesystem.squashfs)). В памяти Ф1, 2 экземпляров прикладного программного обеспечения не обнаружено.

Программное обеспечение Robot.SlotSoftсовместно с ресурсами внешних серверов (зарегистрированные на момент проведения исследования: URL «<адрес>/» (№) позволяет осуществить процесс с получением результата (выигрыша либо проигрыша), определяемого случайным образом.

Алгоритм функционирования программного обеспечения Robot.SlotSoftтождественен алгоритму функционирования игровых программ правообладателей «Игрософт», «NovomaticAG» и иных, используемых в игровых автоматах типа «видеослот». Программное обеспечение Robot.SlotSoftосуществляет функционирование совместно с ресурсами внешних серверов в сети интернет (на момент проведения исследования: URL «http://<адрес>/» (№).

В памяти машинных носителей, представленных на экспертизу, зарегистрированы файлы, содержащие сведения статистического характера по учету денежных средств, ведущемся экземплярами программного обеспечения Robot.SlotSoft.

В памяти машинных носителей, представленных на экспертизу, зарегистрированы сведения о настроенных сетевых подключениях, с использованием которых возможно осуществление доступа к ресурсам в сети интернет В памяти машинных носителей, представленных на экспертизу, зарегистрированы сведения об осуществлении доступа к ресурсам в сети интернет с использованием экземпляров веб-браузеров.

Объекты, представленные на экспертизу являются машинными носителями информации. Устройства данного типа функционально не предназначены для автономного функционирования (в том числе при наличии либо отсутствии доступа к информационно-телекоммуникационным сетям). Машинные носители информации могут функционировать исключительно в составе программно-аппаратного комплекса.

В памяти машинных носителей, представленных на экспертизу, сведений об осуществлении доступа к ресурсам в сети интернет, позиционируемым как «интернет казино» (LuckyGoldenDragonCasino, Novotech, NUMBER 1 Casino, Ya888YaCasino, Atlantida, Казино Chicago, PlatinumGames, Superomatic, Globalslots, SunLightCasino, Gaminator) и аффилированным (связанным) платежным системам (GPMoney, Finstrum), адреса (URL) которых имеются в распоряжении эксперта, не обнаружено(том № 37, л.д. 41-74)

Согласно заключению эксперта № 403 от 07.09.2018 по уголовному делу № 1180299000100008:1. В трудовом договоре между ООО «ВИМКОМ» и ФИО12 оттиск от

имени ООО «ВИМКОМ» выполнен способом цветной электрофотографии. В трех бланках договора аренды нежилого помещения, в трудовом договоре между ООО «ВИМКОМ» и ФИО13, в трудовом договоре между ООО «ВИМКОМ» и Свидетель №1, в договоре субаренды места № 334 от 18.01.2017 г. оттиск от имени ООО «ВИМКОМ» нанесены высокими печатными формами (печатями).

2. Печать ООО «ВИМКОМ» изготовлена с применением фотополимерной технологии.

3. Ответить на вопрос: «Соответствует ли время нанесения оттиска печати ООО «ВИМКОМ» датам, указанным на документах; в какой период времени нанесен оттиск данной печати», не представляется возможным в связи с отсутствием научно-обоснованной методики решения поставленного вопроса.

4. Ответить на вопрос: «В какой последовательности нанесены пересекающиеся штрихи оттиска печати ООО «ВИМКОМ» и других реквизитов документа», не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения эксперта

5. В трех бланках договора аренды нежилого помещения и в трудовом договоре между ООО «ВИМКОМ» и Свидетель №1 оттиски нанесены представленной ООО «ВИМКОМ» печатью.

6. В трех бланках договора аренды нежилого помещения и в трудовом договоре между ООО «ВИМКОМ» и Свидетель № 1 оттиски нанесены одной печатной формой (печатью). В трудовом договоре между ООО «ВИМКОМ» и ФИО13 и в договоре субаренды места № 334 от 18.01.2017 г. оттиски от имени ООО «ВИМКОМ» нанесены разными печатными формами (печатями) (том № 37, л.д. 139-145).

Согласно заключению эксперта № 446-Э от 11.12.2018 по уголовному делу № : ФИО12, выполнены: рукописный текст расписки от 10.05.2017 о получении денежных средств, начинающийся и заканчивающийся словами: «ФИО104 ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ г.р. получил денежные средства...по КУСП 34,42.10.05.2017 ФИО12»; рукописный текст расписки от 10.05.2017 о получении биржевого терминала, начинающийся и заканчивающийся словами: «ФИО104 ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ г.р. биржевой терминал...по КУСП 34,42 от 20.02.2017, получил. 10.05.2017 ФИО12»; рукописный текст расписки от 28.08.2017 о получении биржевого терминала и денежных средств по КУСП 11974, начинающийся и заканчивающийся словами: «ФИО104, ФИО12 получил биржевой терминал... получил в полном объеме. 28.08.2017. ФИО12»; рукописный текст расписки от 07.12.2017 о получении биржевого терминала, а также купюр, начинающийся и заканчивающийся словами: «ФИО104 ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ проживающий: ЕАО...номиналом ЮООр-1 штука 07.12.2017 ФИО12»; запись: «С моих слов записано верно мною прочитано» в объяснении б/д; запись: «С моих слов записано верно мною прочитано 27 января 2017 ФИО12» в объяснении от 27 января 2017г.; запись: «С моих слов записано верно мною прочитано. ФИО12» в объяснении от 04.07.2017. Решить вопрос: кем, ФИО12 или иным лицом (иными лицами), выполнены подписи от имени ФИО12, расположенные в вышеперечисленных расписках и объяснениях, не представляется возможным(Том № 37, л.д. 165-171).

Согласно заключению эксперта № 13/18э от 10.12.2018 по уголовному делу № 1180299000100008 (экономическая судебная экспертиза), доход от незаконных организации и проведения азартных игр, содержащихся в сведениях статистического характера по учету денежных средств, ведущемся экземплярами программного обеспечения Robot. SlotSoftсоставил 7 588 560,00 руб. (том № 37, л.д. 192-194).

Согласно заключению эксперта № 10/2019 от 24.07.2019по уголовному делу № 1180299000100008 (фоноскопическая судебная экспертиза):

1. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «14045026.wav» (СФ1), приведено в Приложении №2 к

данному заключению.

2. Ответить на вопрос, имеются ли в разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «14045026.wav» (СФ1), голос и устная речь Свидетель № 2, образцы которого предоставлены на исследование, не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части данного заключения.

3. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «14140302.wav» (СФ2), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

4. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «14140302.wav» (СФ2), имеются голос и устная речь Свидетель № 2, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие Свидетель № 2, обозначены как «М1» в установленном тексте спорной фонограммы СФ2, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

5. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «14797425.wav» (СФ3), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

6. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «14797425.wav» (СФ3), имеются голос и устная речь Свидетель № 2, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие Свидетель № 2, обозначены как «М1» в установленном тексте спорной фонограммы СФ3, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

7. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «15551595.wav» (СФ4), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

8. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «15551595.wav» (СФ4), имеются голос и устная речь Свидетель № 2, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие Свидетель № 2, обозначены как «М1» в установленном тексте спорной фонограммы СФ4, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

9. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «15599820.wav» (СФ5), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

10. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «15599820.wav» (СФ5), имеются голос и устная речь Свидетель № 2, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие Свидетель № 2, обозначены как «М1» в установленном тексте спорной фонограммы СФ5, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

11. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «15772063.wav» (СФ6), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

12. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «15772063.wav» (СФ6), имеются голос и устная речь Свидетель № 2, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие Свидетель № 2, обозначены как «М1» в установленном тексте спорной фонограммы СФ6, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

13. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «15911291.wav» (СФ7), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

14. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «15911291.wav» (СФ7), имеются голос и устная речь Свидетель № 2, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие Свидетель № 2, обозначены как «М1» в установленном тексте спорной фонограммы СФ7, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

15. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «16165120.wav» (СФ8), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

16. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «16165120.wav» (СФ8), имеются голос и устная речь Свидетель № 2, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие Свидетель № 2, обозначены как «М1» в установленном тексте спорной фонограммы СФ8, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

17. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «16264594.wav» (СФ9), приведено в Приложении № к данному заключению.

18. Ответить на вопрос, имеются ли в разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «16264594.wav» (СФ9), голос и устная речь Свидетель № 2, образцы которого предоставлены на исследование, не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части данного заключения.

19. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «16273603.wav» (СФ10), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

20. Ответить на вопрос, имеются ли в разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «16273603.wav» (СФ10), голос и устная речь Свидетель № 2, образцы которого предоставлены на исследование, не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части данного заключения.

21. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «16223099.wav» (СФ11), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

22. Ответить на вопрос, имеются ли в разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «16223099.wav» (СФ11), голос и устная речь Свидетель № 2, образцы которого предоставлены на исследование, не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части данного заключения.

23. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «16223326.wav» (СФ12), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

24. Ответить на вопрос, имеются ли в разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «16223326.wav» (СФ12), голос и устная речь Свидетель № 2, образцы которого предоставлены на исследование, не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части данного заключения.

25. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «15914702.wav» (СФ13), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

26. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «15914702.wav» (СФ13), имеются голос и устная речь Свидетель № 2, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие Свидетель № 2, обозначены как «М1» в установленном тексте спорной фонограммы СФ13, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

27. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «16274149.wav» (СФ14), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

28. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «16274149.wav» (СФ14), имеются голос и устная речь Свидетель № 2, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, вероятно, принадлежащие Свидетель № 2, обозначены как «М1» в установленном тексте спорной фонограммы СФ14, приведённом в Приложении № 2 к данному заключению.

29. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», "осмотр ОРМ телефон Свидетель №2" в файле с именем «2_5240154113106248371.ogg» (СФ15), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

30. Ответить на вопрос, имеются ли в разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», "осмотр ОРМ телефон Свидетель №2" в файле с именем «2_5№.ogg» (СФ15), голос и устная речь Свидетель № 2, образцы которого предоставлены на исследование, не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части данного заключения.

31. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», "осмотр ОРМ телефон Свидетель №2" в файле с именем «2_5№.ogg» (СФ16), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

32. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», "осмотр ОРМ телефон Свидетель №2" в файле с именем «2_5242405912919933410.ogg» (СФ16), имеются голос и устная речь Свидетель №2, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие Свидетель № 2, обозначены как «М1» в установленном тексте спорной фонограммы СФ16, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

33. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», "осмотр ОРМ телефон Свидетель №2" в файле с именем «2_5№.ogg» (СФ17), приведено в Приложении № к данному заключению.

34. Ответить на вопрос, имеются ли в разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», "осмотр ОРМ телефон Свидетель №2" в файле с именем «2_5№.ogg» (СФ17), голос и устная речь Свидетель № 2, образцы которого предоставлены на исследование, не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части данного заключения.

35. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», "осмотр телефона ФИО14" в файле с именем «PTT-20170803-WA0002.opus» (СФ18), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

36. Ответить на вопрос, имеются ли в разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», "осмотр телефона ФИО14" в файле с именем «PTT-20170803-WA0002.opus» (СФ18), голос и устная речь Свидетель № 2, образцы которого предоставлены на исследование, не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части данного заключения (том № 38, л.д. 41-165).

Согласно заключению эксперта № 11/2019 от 24.07.2019по уголовному делу №:

1. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «14140302.wav» (СФ1), приведено в Приложении № к данному заключению.

2. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «14140302.wav» (СФ1), имеются голос и устная речь ФИО14, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие ФИО14, обозначены как «М3» в установленном тексте спорной фонограммы СФ1, приведённом в Приложении № к данному заключению.

3. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «15551595.wav» (СФ2), приведено в Приложении № к данному заключению.

4. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «15551595.wav» (СФ2) имеются голос и устная речь ФИО14, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие ФИО14, обозначены как «М3» в установленном тексте спорной фонограммы СФ2, приведённом в Приложении № к данному заключению.

5. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «15599820.wav» (СФ3), приведено в Приложении № к данному заключению.

6. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «15599820.wav» (СФ3), имеются голос и устная речь ФИО14, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие ФИО14, обозначены как «М3» в установленном тексте спорной фонограммы СФ3, приведённом в Приложении № к данному заключению(том 39, л.д. 243-282).

Согласно заключению эксперта № от 24.07.2019по уголовному делу №:

1. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «15914702.wav» (СФ1), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

2. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «15914702.wav» (СФ1), имеются голос и устная речь ФИО15, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие ФИО15, обозначены как «М4» в установленном тексте спорной фонограммы СФ1, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

3. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «16274149.wav» (СФ2), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

4. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «16274149.wav» (СФ2), имеются голос и устная речь ФИО15, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие ФИО15, обозначены как «М4» в установленном тексте спорной фонограммы СФ2, приведённом в Приложении №2 к данному заключению (том 40, л.д. 13-42).

Согласно заключению эксперта № от 24.07.2019по уголовному делу №:

1. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1939, 2010» в файле с именем «15208853.wav» (СФ), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1939, 2010» в файле с именем «15208853.wav» (СФ), имеются голос и устная речь ФИО16, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие ФИО16, обозначены как «М6» в установленном тексте спорной фонограммы СФ, приведённом в Приложении №2 к данному заключению(том № 40, л.д. 111-133)

Согласно заключению эксперта № от 24.07.2019по уголовному делу №:

1. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1941, 2011» в файле с именем «16456117.wav» (СФ1), приведено в Приложении № к данному заключению.

2. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1941, 2011» в файле с именем «16456117.wav» (СФ1), вероятно, имеются голос и устная речь ФИО17, образцы которой предоставлены на исследование.

Реплики, вероятно, принадлежащие ФИО17, обозначены как «Ж2» в установленном тексте спорной фонограммы СФ1, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

3. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1941, 2011» в файле с именем «16942316.wav» (СФ2), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

4. Ответить на вопрос, имеются ли разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1941, 2011» в файле с именем «16942316.wav» (СФ2), голос и устная речь ФИО17, образцы которой предоставлены на исследование, не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части данного заключения.

5. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», "осмотр ОРМ телефон Свидетель №2" в файле с именем «2_5№.ogg» (СФ3), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

6. Ответить на вопрос, имеются ли в разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», "осмотр ОРМ телефон Свидетель №2" в файле с именем «2_5№.ogg» (СФ3), голос и устная речь ФИО17, образцы которой предоставлены на исследование, не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части данного заключения.

7. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», "осмотр ОРМ телефон Свидетель №2" в файле с именем «2_5№.ogg» (СФ4), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

8. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», "осмотр ОРМ телефон Свидетель №2" в файле с именем «2_5№.ogg» (СФ4), имеются голос и устная речь ФИО17, образцы которой предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие ФИО17, обозначены как «Ж2» в установленном тексте спорной фонограммы СФ4, приведённом в Приложении № к данному заключению.

9. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», "осмотр ОРМ телефон Свидетель №2" в файле с именем «2_5№.ogg» (СФ5), приведено в

Приложении №2 к данному заключению.

10. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», "осмотр ОРМ телефон Свидетель № 2" в файле с именем «2_5 № .ogg», имеются голос и устная речь ФИО17, образцы которой предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие ФИО17, обозначены как «Ж2» в установленном тексте спорной фонограммы СФ5, приведённом в Приложении № к данному заключению (том № 39, л.д. 184-224).

Согласно заключение эксперта № от 24.07.2019по уголовному делу №:

1. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1941, 2011» в файле с именем «15039222.wav» (СФ1), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

2. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1941, 2011» в файле с именем «15039222.wav» (СФ1), имеются голос и устная речь ФИО12, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие ФИО12, обозначены как «М7» в установленном тексте спорной фонограммы СФ1, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

3. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1941, 2011» в файле с именем «16456117.wav» (СФ2), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

4. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1941, 2011» в файле с именем «16456117.wav (СФ2), имеются голос и устная речь ФИО12, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие ФИО12, обозначены как «М7» в установленном тексте спорной фонограммы СФ2, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

5. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1941, 2011» в файле с именем «16940705.wav» (СФ3), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

6. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1941, 2011» в файле с именем «16940705.wav (СФ3), имеются голос и устная речь ФИО12, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие ФИО12, обозначены как «М7» в установленном тексте спорной фонограммы СФ3, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

7. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1941, 2011» в файле с именем «16942316.wav» (СФ4), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

8. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1941, 2011» в файле с именем «16942316.wav (СФ4), имеются голос и устная речь ФИО12, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие ФИО12, обозначены как «М7» в установленном тексте спорной фонограммы СФ4, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

9. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1941, 2011» в файле с именем «16978213.wav» (СФ5), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

10. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1941, 2011» в файле с именем «16978213.wav (СФ5), имеются голос и устная речь ФИО12, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие ФИО12, обозначены как «М7» в установленном тексте спорной фонограммы СФ5, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

11. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1936, 2010» в файле с именем «17089954.wav» (СФ6), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

12. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1936, 2010» в файле с именем «17089954.wav (СФ6), имеются голос и устная речь ФИО12, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие ФИО12, обозначены как «М7» в установленном тексте спорной фонограммы СФ6, приведённом в Приложении №2 к данному заключению(том № 39, л.д. 17-92).

Согласно заключению эксперта № от 24.07.2019по уголовному делу №:

1. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «14797425.wav» (СФ1), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

2. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «14797425.wav» (СФ1), имеются голос и устная речь ФИО18, образцы которой предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие ФИО18, обозначены как «Ж1» в установленном тексте спорной фонограммы СФ1, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

3. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «15772063.wav» (СФ2), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

4. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «15772063.wav» (СФ2), имеются голос и устная речь ФИО18, образцы которой предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие ФИО18, обозначены как «Ж1» в установленном тексте спорной фонограммы СФ2, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

5. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «16165120.wav» (СФ3), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

6. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «16165120.wav» (СФ3), имеются голос и устная речь ФИО18, образцы которой предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие ФИО18, обозначены как «Ж1» в установленном тексте спорной фонограммы СФ3, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

7. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «16264594.wav» (СФ4), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

8. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «16264594.wav» (СФ4), имеются голос и устная речь ФИО18, образцы

которой предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие ФИО18, обозначены как «Ж1» в установленном тексте спорной фонограммы СФ4, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

9. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1941, 2011» в файле с именем «15039222.wav» (СФ5), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

10. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1941, 2011» в файле с именем «15039222.wav» (СФ5), имеются голос и устная речь ФИО18, образцы которой предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие ФИО18, обозначены как «Ж1» в установленном тексте спорной фонограммы СФ5, приведённом в Приложении №2 к данному заключению (том № 39, л.д. 110-163).

Из содержания указанной выше экспертизы следует, что в своих разговорах ФИО106 (Кашерская) А.И., в том числе обсуждает деятельность ФИО109 по инкассации терминалов.

Согласно заключению эксперта № от 24.07.2019по уголовному делу № 1180299000100008:

1. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «14045026.wav» (СФ1), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

2. Ответить на вопрос, имеются ли в разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «14045026.wav» (СФ1), голос и устная речь Свидетель № 1, образцы которого предоставлены на исследование, не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части данного заключения.

3. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «16273603.wav» (СФ2), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

4. Ответить на вопрос, имеются ли в разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1845с, 1938» в файле с именем «16273603.wav» (СФ2), голос и устная речь Свидетель № 1, образцы которого предоставлены на исследование, не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части данного заключения.

5. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1939, 2010» в файле с именем «14980326.wav» (СФ3), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

6. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1939, 2010» в файле с именем «14980326.wav» (СФ3), имеются голос и устная речь Свидетель № 1, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие Свидетель № 1, обозначены как «М2» в установленном тексте спорной фонограммы СФ3, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

7. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1939, 2010» в файле с именем «16190577.wav» (СФ4), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

8. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1939, 2010» в файле с именем «16190577.wav» (СФ4), имеются голос и устная речь Свидетель № 1, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие Свидетель № 1, обозначены как «М2» в установленном тексте спорной фонограммы СФ4, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

9. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1939, 2010» в файле с именем «15208853.wav» (СФ5), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

10. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1939, 2010» в файле с именем «15208853.wav» (СФ5), имеются голос и устная речь Свидетель № 1, образцы которого предоставлены на исследование. Реплики, принадлежащие Свидетель №1, обозначены как «М2» в установленном тексте спорной фонограммы СФ5, приведённом в Приложении №2 к данному заключению(том № 38, л.д. 188-237).

Согласно заключению эксперта № от 24.07.2019 (фоноскопическая судебная экспертиза):

1. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1939, 2010» в файле с именем «14980326.wav» (СФ1), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

2. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1939, 2010» в файле с именем «14980326.wav» (СФ1), имеются голос и устная речь ФИО19, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие ФИО19, обозначены как «М5» в установленном тексте спорной фонограммы СФ1, приведённом в Приложении №2 к данному заключению.

3. Дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «CD-R», «инв 1939, 2010» в файле с именем «16190577.wav» (СФ2), приведено в Приложении №2 к данному заключению.

4. В разговоре, зафиксированном на оптическом диске «CD-R», «инв 1939, 2010» в файле с именем «16190577.wav», имеются голос и устная речь ФИО19, образцы которого предоставлены на исследование.

Реплики, принадлежащие ФИО19, обозначены как «М5» в установленном тексте спорной фонограммы СФ2, приведённом в Приложении №2 к данному заключению (том № 40, л.д. 61-92).

Согласно заключению эксперта № от 26.06.2019 (товароведческаясудебная экспертиза):

1. предмет, представленныйнаисследование, являетсямонитором/ видеомонитором.

2. фактическиехарактеристики, представленного на исследование предмета:

- с фронтальной (передней) стороны корпуса имеется плоский экран (дисплей) черного цвета по внешним признакам соответствующий ЖК (жидко кристаллическому (LSD) экрану. На тыльной (задней) стороне корпуса имеется отсек/часть, в котором размещена управляющая плата и блок питания, к которому подходит разъем (порт) для электропитания, имеются шлейфы на LSD-матрицу. На тыльной (задней), металлической панели корпуса имеются вытесненные на металле буквенно-цифровые обозначения (промышленная маркировка деталей): 1TTQ85G008I-101/A; 1TTQ15G0284-701/A, M18 016, 72.17M18.003, M1-0 120219, имеются разъемы (порты) для присоединения / подключения дополнительных устройств - силовой разъем на 220V и VGAразъем к видеоинтерфейсу, имеется интерфейсная плата/плата управления с имеющимися кнопками/контактами с обозначением на английском языке: «3ECOLOR, AUTO, MENU, VOL-, VOL+, Power, другими буквенно-цифровыми обозначениями;

функциональная принадлежность, представленного на исследование предмета:

- видеомонитор, предназначенный для отображения визуальной информации, получаемой посредством видеосигнала;

3.предмет, представленный на исследование, мог являться в том числе составной частью игрового автомата как видеомонитор(том № 40, л.д. 163-166).

Согласно заключению эксперта №319 от 11.07.2019 (технико-криминалистическая экспертиза документов):1. Оттиски печатей №1 и №2 от имени ООО «Вимком» в договре аренды нежилого помещения от 01.03.2018 нанесены высокой печатной формой.Оттиск печатей №№ 3, 4, 5 от имени ООО «ВИМКОМ» в Договре аренды места нанесены способом цветной электрофотографии.

2. Печатная форма, оттиски которой имеются в Договре аренды нежилого помещения от 01.03.2018 выполнены по фотополимерной технологии.

3. По существу поставленного вопроса исследование не проводилось.

4. Оттиски печатей № 1и № 2 от имени ООО «ВИМКОМ» в Договре аренды нежилого помещения от 01.03.2018нанесены раньше печатного текста.подписи в строках «Генеральный директор ФИО11» и «Арендатор ФИО11» в Договоре аренды нежилого помещения от 01.03.2018 нанесены раньше печатного текста.

5. Оттиски печатей № 1 и № 2от имени ООО «ВИМКОМ» в Договоре аренды нежилого помещения от 01.03.2018 нанесены печатью, представленной на экспертизу(том № 40, л.д.185-202).

Суд признает достоверными показания свидетелей, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой и объективно подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств.

Оперативно-розыскные мероприятия в отношении указанных выше лиц проведены для решения задач, определенных ст.2 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных ст.ст.7, 8 указанного Федерального закона, то есть для пресечения противоправного деяния, при наличии у органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведений об участии осужденных в совершении преступления. Обстоятельства их проведения свидетельствуют об отсутствии провокации со стороны оперативных сотрудников. В судебном заседании установлено, что умысел, направленный на совершение преступления, сформировался независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Документы, составленные по результатам оперативно-розыскных мероприятий, оформлены с соблюдением положений ст. 89 УПК РФ, переданы органу предварительного расследования в установленном законом порядке, в соответствии с требованиями УПК РФ, проверены, оценены судом и являются допустимыми доказательствами.

Данные доказательства получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Оценив в совокупности вышеуказанные собранные по делу доказательства, отвечающие требованиям относимости, допустимости и достоверности, суд находит их достаточными для обоснования вывода о виновности Хван А.И. в инкриминируемом ей преступлении.

Суд квалифицирует действия подсудимойХван А.И. по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ) – как незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой.

В судебном заседании установлено, что Хван А.И. вступила в организованную группу под руководством Свидетель № 2, в которую по доведенной до неё информации входили также ФИО12, Свидетель № 1 и ФИО14, деятельностью которой являлась незаконная организация и проведение азартных игр в целях извлечения дохода.

Согласно отведенной ей роли она должна была выполнять указания Свидетель №2, подыскивать помещения для организации и проведения азартных игр на территории г. Хабаровска и Хабаровского района Хабаровского края, осуществлять установку игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; инкассировать игровое оборудование, осуществлять выплату игрокам выигрышей в виде денег, обеспечивать своевременное поступление денежных средств, полученных от преступной деятельности в общую кассу в адрес Свидетель № 2, осуществлять мероприятия по конспирации преступной деятельности в целях предупреждения ее пресечения правоохранительными органами, решать иные материальные и технические вопросы, возникающие в ходе осуществления указанной преступной деятельности.

За указанные незаконные действия, Хван А.И. должна была получать часть дохода, добытого в результате незаконной игорной деятельности.

Таким образом, судом установлено наличие признаков организованности и устойчивости в деятельности соучастников, постоянное поддержание прочных связей между участниками группы, объединившихся с целью незаконной организации и постоянного проведения азартных игр, длительный период осуществления преступной деятельности, меры конспирации, высокую степень организованности, наличие руководителя и четкое распределение ролей, согласованность действий, объединенных общей целью реализации преступных намерений организованной преступной группы, участником которой являлась Хван А.И.,выполнявшая указания руководителя в соответствии с отведенной ей ролью.

Квалифицирующий признак «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» также подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, согласно которым игровые терминалы, используемые для организации азартных игр, были оборудованы модемом, имеющим выход на сервер по адресу <адрес> со статистическими IP адресами <адрес>, созданными, в том числе для организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При назначении наказания суд учитывает личность подсудимойХван А.И., которая на учете у врачей психиатра и психиатра-нарколога не состоит, не работает, состоит в браке, имеет на иждивении малолетнего ребенка ФИО2, родившуюсяДД.ММ.ГГГГ, участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, не судимая.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, является признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка у виновной.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судомне установлено.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, тяжесть совершенного преступления, его общественную опасность, суд считает необходимым назначить Хван А.И. наказание в виде штрафа. Данное решение суда основано на материальном положении подсудимой Хван А.И. (с её слов) позволяющем исполнить указанную меру наказания.

Санкция п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ)предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового

Вместе с тем, учитывая данные о личности подсудимой, её имущественное и семейное положение,совокупность всех смягчающих наказание обстоятельств, а также осознание Хван А.И. противоправности своего поведения и ёёискренне критичное к этому отношение, дополнительный вид наказания суд полагает возможным не назначать.

Определяя размер штрафа суд, в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденной и её семьи, а также возможность получения осужденной иного дохода.

С учетом тех же обстоятельств суд считает необходимым назначить штраф с рассрочкой выплаты частями на 30 месяцев с ежемесячной выплатой штрафа определенными частями.

При определении размера назначаемого наказания ч. 1ст. 62 УК РФ применению не подлежат, поскольку назначаемое наказание не является наиболее строгим из санкции, предусмотренной п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ).

Оснований для освобождения от уголовной ответственности и наказания, для применения отсрочки отбывания наказания, изменения категории преступления на менее тяжкое, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ,а также для применения к подсудимой положений ст. 53.1 УК РФ, суд не усматривает.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Хван А.И. оставить прежней до вступления приговора в законную силу, после чего, отменить.

На основании ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства:материальные носители информации и документы, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Хван Анастасию Игоревнупризнать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), и на основании данной статьи назначить ей наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Предоставить Хван А.И. рассрочку выплаты штрафа частями на 30 месяцев с ежемесячной выплатой штрафа в размере 5 000 рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Хван А.И. оставить прежней до вступления приговора в законную силу, после чего, отменить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: материальные носители информации и документы, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд, через суд его вынесший, в течение 10 суток со дня провозглашения приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления. Ходатайства, заявленные с нарушением указанных

требований, определением суда апелляционной инстанции могут быть оставлены без удовлетворения.

Судья С.В. Клюев

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».